



نشہ آ وراثیاء پر قابو پانے کا ایکٹ، ۱۹۹۷ء

باب اوّل

ابتدائیہ

- ۱۔ مختصر عنوان اور آغاز نفاذ:-
- ۲۔ تعریفات:-
- ۳۔ مائع کی تیاری میں فیصد کا شمار:-



- ۴۔ نشہ آ وریودوں کی کاشت کی ممانعت
- ۵۔ دفعہ ۴ کی خلاف ورزی کی سزا:-
- ۶۔ نشہ آ وریادویات رکھنے کی ممانعت وغیرہ:-
- ۷۔ نشہ آ وریادویات کی درآمد یا برآمد کی ممانعت، وغیرہ:-
- ۸۔ نشہ آ وریادویات کے کاروبار میں رقم لگانے کی ممانعت، وغیرہ:-
- ۹۔ دفعات ۶، ۷ اور ۸ کی خلاف ورزی کے لیے سزا-
- ۱۰۔ نشہ آ وریادویات کی تیاری کے لیے عمارتوں یا مشینز کو ملکیت میں رکھنے، چلانے کی ممانعت، وغیرہ-
- ۱۱۔ دفعہ ۱۰ کی خلاف ورزی کے لیے سزا-
- ۱۲۔ منشیات سے متعلقہ جرائم سے حاصل کردہ اثاثوں کے حصول اور قبضہ میں رکھنے کی ممانعت-
- ۱۳۔ دفعہ ۱۲ کی خلاف ورزی کے لیے سزا-
- ۱۴۔ منشیات سے متعلقہ جرائم میں مدد کرنے، اعانت کرنے یا وابستہ ہونے کی ممانعت-
- ۱۵۔ دفعہ ۱۴ کی خلاف ورزی کے لیے سزا-
- ۱۶۔ ایسے جرم کی سزا جس کے لیے سزا وضع نہ کی گئی ہو-
- ۱۷۔ افسران سے مزاحمت

- ۱۸۔ جرمانہ کی حد، وغیرہ۔
۱۹۔ مجرم کے اثاثوں کی ضبطی۔

باب سوم تلاشی اور تفتیش

- ۲۰۔ وارنٹس جاری کرنے کا اختیار:-
۲۱۔ بغیر وارنٹ کے داخلے، تلاشی، قبضہ اور گرفتاری کا اختیار:-
۲۲۔ جائے عامہ پر ضبطی اور گرفتاری کا اختیار:-
۲۳۔ سواری کو روکنے اور اس کی تلاشی لینے کا اختیار:-
۲۴۔ خفیہ اور منضبط شدہ حوالگی کا عمل:-
۲۵۔ تلاشیاں لینے اور گرفتار کرنے کا طریقہ:-
۲۶۔ بلا جواز داخلہ، تلاشی، ضبطی یا گرفتاری کی سزا:-
۲۷۔ گرفتار شدہ اشخاص اور ضبط شدہ اشیاء کا فیصلہ:-
۲۸۔ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے افسران کو پولیس اسٹیشن کے نگران افسران کے اختیارات تفویض کرنے کا اختیار:-
۲۹۔ ناجائز اشیاء کے قبضہ سے قیاس:-
۳۰۔ بعض مقدمات میں دستاویزات کی بابت قیاس:-
۳۱۔ معلومات حاصل کرنے کا اختیار:-
۳۲۔ منشیات سے متعلق اشیاء
۳۳۔ ضبط کرنے کا طریقہ:-
۳۴۔ وفاقی لیبارٹری برائے تجزیہ نشہ آور ادویات، وغیرہ:-
۳۵۔ سرکاری تجزیہ کار:-
۳۶۔ سرکاری تجزیہ کار کی روپورٹس:-

باب چہارم
اثاثہ جات کو منجمد اور ضبط کرنا

- ۳۷۔ اثاثہ جات کا انجماد، وغیرہ۔
- ۳۸۔ اثاثوں کی تلاش۔
- ۳۹۔ اثاثہ جات کی ضبطی کے لیے حکم۔
- ۴۰۔ بیرون ملک سزایاب شخص کے اثاثہ جات کی ضبطی:-
- ۴۰ الف۔ خصوصی عدالت کا اختیار سماعت:-
- ۴۱۔ منجمد املاک کی منتقلی کی ممانعت:-
- ۴۲۔ ایسی املاک حاصل کرنے کے لیے سزا جس کی نسبت اس ایکٹ کے تحت کارروائیاں کی گئی ہوں:-
- ۴۳۔ قبضہ لینے کا اختیار:-
- ۴۴۔ اس ایکٹ کے تحت منجمد یا ضبط کیے گئے اثاثوں کا انتظام:-



THE PAKISTAN CODE

- ۴۵۔ جرائم کی سماعت کرنے کا اختیار:-
- ۴۶۔ خصوصی عدالتوں کا قیام:-
- ۴۷۔ مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء کا اطلاق:-
- ۴۸۔ اپیل:-
- ۴۹۔ مقدمات کی منتقلی:-
- ۴۹ الف۔ ریمانڈ:-
- ۵۰۔ خصوصی پراسیکیوٹر:-
- ۵۱۔ بعض جرائم کی نسبت ضمانت پر رہا نہیں کیا جائے گا:-

باب ششم

نشہ کے عادی افراد کا علاج اور بحالی

- ۵۲۔ نشہ کے عادی افراد کی رجسٹریشن۔
۵۳۔ نشہ کے عادی افراد کے علاج کے لئے مراکز قائم کرنے کے حکومتی اختیارات۔

باب ہفتم

نشہ آور اشیاء کے غلط استعمال کو روکنے کے لئے قومی فنڈ

- ۵۴۔ نشہ آور اشیاء کے غلط استعمال کو روکنے کے لئے قومی فنڈ۔
۵۵۔ ان سرگرمیوں کی سالانہ رپورٹ جس میں فنڈ سے رقم لگائی جائے۔

باب ہشتم

بین الاقوامی تعاون

THE PAKISTAN CODE

- ۵۶۔ باہمی قانونی امداد کی درخواست کرنے اور عمل کرنے کا اختیار۔
۵۷۔ باہمی قانونی امداد، پاکستان کی طرف سے درخواستیں۔
۵۸۔ معاونت کے لئے غیر ملکی درخواست۔
۵۹۔ ثبوت اکٹھا کرنے کے حکم یا وارنٹ تلاشی کے لئے غیر ملکی درخواستیں۔
۶۰۔ زیر حراست اشخاص کی طرف سے بیرون ملک سے معاونت کی درخواست۔
۶۱۔ پاکستان کی درخواست کے جواب میں پاکستان میں غیر ملکی اشخاص۔
۶۲۔ پاکستان میں حکم امتناعی کے لئے غیر ملکی درخواستیں۔
۶۳۔ غیر ملکی ضبطی یا حکم امتناعی کے نفاذ کے لئے درخواستیں۔
۶۴۔ غیر ملکی جرمانے وصول کرنے کی درخواستیں۔

۶۵۔ غیر ملکی ریاستوں کے ساتھ ضبط کردہ املاک میں حصہ۔

۶۶۔ تحویل ملزمان۔

باب نہم عمومی

۶۷۔ مشکوک مالی لین دین کے بارے میں رپورٹ کرنا۔

۶۸۔ منشیات کے کاروبار کے ذریعہ حاصل کردہ اثاثوں کی نسبت قیاس۔

۶۹۔ محکمے خصوصی عدالتوں وغیرہ کی اعانت کریں گے۔

۷۰۔ تفصیل میں غلطی کی وجہ سے نوٹس یا حکم غیر قانونی نہیں ہوگا۔

۷۱۔ تفویض کرنا۔

۷۲۔ کسٹم ایکٹ، ۱۹۶۹ء کا اطلاق۔

۷۳۔ صوبائی اور خصوصی قوانین کا استثناء۔

۷۴۔ دیگر قوانین کا اطلاق۔

۷۴ الف۔ جدول میں ترمیم کا اختیار: THE PAKISTAN CODE

۷۵۔ قانونی ذمہ داری سے برأت۔

۷۶۔ ایکٹ دیگر قوانین پر غالب ہوگا۔

۷۷۔ قواعد وضع کرنے کا اختیار۔

۷۸۔ تہنیک اور استثناء۔

جدول

نشہ آور اشیاء پر قابو پانے کا ایکٹ، ۱۹۹۷ء [ایکٹ نمبر ۲۵ بابت ۱۹۹۷ء]

نشہ آور ادویات اور ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء سے
متعلق قوانین کو یکجا کرنے اور ترمیم کرنے کا

ایکٹ

ہر گاہ کہ یہ قرین مصلحت ہے کہ نشہ آور ادویات اور ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء،^۲ [منضبط اشیاء] سے متعلق قوانین کو
یکجا کیا جائے اور ان میں ترمیم کی جائے اور مذکورہ ادویات اور اشیاء کی پیداوار، تیاری اور کاروبار پر قابو پایا جائے اور^۱ [نشہ آور
ادویات ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء اور منضبط اشیاء سے حاصل کردہ، یا اس کی غیر قانونی نقل و حمل میں استعمال ہونے والی
املاک کی ضبطی کا انتظام کیا جائے اور نشہ آور ادویات، ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء اور منضبط اشیاء پر بین الاقوامی کنونشن کے
احکامات کا اطلاق کیا جائے]۔

اور چونکہ یہ قرین مصلحت ہے کہ نشہ کے عادی افراد کے علاج اور بحالی اور اس سے وابستہ اور اس ضمن میں آنے والے
امور کو منضبط کیا جائے؛

بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:-

۱- یہ ایکٹ فاٹا میں بذریعہ ایس آر او ۱۲۹۵ء (۱) ۹۸، بتاریخ ۱۶-۱۱-۱۹۹۸ء قابل اطلاق ہوگا۔
۲- نشہ آور اشیاء پر قابو پانے کا (ترمیمی) ایکٹ، ۲۰۲۲ء (نمبر ۲۰ بابت ۲۰۲۲ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے شامل اور تبدیل کیا گیا۔

باب اول

ابتدائیہ

۱۔ مختصر عنوان اور آغاز نفاذ:-

(۱) یہ ایکٹ نشہ آور اشیاء پر قابو پانے کا ایکٹ، ۱۹۹۷ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ تمام پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا۔

(۳) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ تعریفات:- اس ایکٹ میں، تا وقتیکہ کوئی امر، موضوع یا متن کے منافی نہ ہو،۔۔

(الف) ”عادی شخص“ سے وہ شخص مراد ہے جو جسمانی یا ذہنی طور سے نشہ آور دوا پر یا کسی ذہن کو متاثر کرنے والی شے پر انحصار کرے یا کوئی ایسا شخص جو عادی نشہ آور ادویات یا ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء کرے؛

(ب) ”اثاثوں“ سے ایسی املاک مراد ہے جو کسی ملزم، اس کے شریک کار یا رشتہ دار کی ملکیت ہو، اختیار میں ہو یا اس سے متعلق ہو، جو پاکستان میں ہو یا بیرون پاکستان ہو جس کا وہ معقول طور پر حساب کتاب نہیں دے سکتا؛

(ج) ”شریک کار“ سے ملزم کی نسبت حسب ذیل اشخاص مراد ہیں۔۔۔

(اول) کوئی فرد جو متعلقہ وقت میں عام طور پر ملزم کے رہائشی مکانات میں، بشمول ملازمین کے

مکانات اور ملازمین کے کواٹروں میں رہ رہا ہو یا رہتا رہا ہو؛

(دوم) کوئی فرد جو متعلقہ وقت میں ملزم کے معاملات کا انتظام حسابات کی دیکھ بھال کر رہا ہو یا

کرتا رہا ہو؛

(سوم) اشخاص کی کوئی ایسوسی ایشن، اشخاص کی کوئی جماعت، فرم یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو
 [کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۷ء (نمبر ۱۹ بابت ۲۰۱۷ء) اور شراکت داری محدود ذمہ داری
 ایکٹ، ۲۰۱۷ء (نمبر ۱۵ بابت ۲۰۱۷ء)] میں آتی ہو جس کا مذکورہ ملزم، رکن، شریک کار
 یا ناظم ہو یا رہا ہو؛

(چہارم) کوئی فرد جو متعلقہ وقت میں ذیلی شق (۳) میں محولہ اشخاص کی کسی ایسوسی ایشن، اشخاص
 کی جماعت، فرم یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا رکن، شریک کار یا ناظم ہو یا رہا ہو؛
 (پنجم) کسی ایسے وقف کا امین، جو مذکورہ ملزم کی جانب سے قائم کیا گیا ہو؛ یا

(ششم) جہاں خصوصی عدالت، ان وجوہات کی بناء پر جو قلم بند کی جائیں، خیال کرے کہ مذکورہ
 ملزم کی املاک اس کی جانب سے کسی دوسرے شخص کے قبضہ میں ہے تو پھر مذکورہ دوسرا شخص؛
 (د) ”بھنگ“ (حشیش) سے مراد:۔۔

(اول) بھنگ کی رال (چرس) جو کہ، علیحدہ کی گئی رال ہے خواہ خام ہو یا صاف شدہ، جو بھنگ کے
 پودے سے حاصل کی گئی ہو، بشمول اسے اکٹھا کر کے تیار کئے جانے کے، اور ایسی رال جو
 حشیش کے تیل یا رقیق حشیش کے نام سے موسوم ہو؛

(دوم) بھنگ کے پودے کے پھول دار یا پھل دار اوپری حصے ہیں (بیج اور پتیوں کو چھوڑ کر جب
 اوپری حصے ان کے ہمراہ نہ ہوں) جن سے رال کشید نہ کی گئی ہو، چاہے وہ کسی نام سے نامزد یا
 موسوم کئے گئے ہوں [اور اس میں تمام اشکال جو بھنگ، شدہ یا گانجا کے طور پر جانی

جانی ہیں شامل ہیں]

(سوم) کوئی آمیز جو بھنگ کی مذکورہ بالا ہیئتوں میں سے کسی کے بے رنگ مادوں کے ساتھ ہو یا
 اسکے بغیر ہو یا کوئی پینے کی چیز جو اس سے تیار کی گئی ہو؛
 (ہ) ”بھنگ کے پودے“ سے بھنگ کی قسم کا کوئی بھی پودا مراد ہے؛

(و) ”کوکا کی جھاڑی“ سے مراد پتھر وکسلن کی نوع کی کسی قسم کا کوئی پودا مراد ہے؛

(ز) ”کوکا سے استخراج“ سے حسب ذیل مراد ہے؛

(اول) خام کوکین، یعنی، کوکا کی پتیوں کا عرق، جو کوکین کی تیاری یا پیداوار کے لئے بلا واسطہ یا بالواسطہ استعمال کیا جاسکتا ہو؛

(دوم) ایلگونین، یعنی جس کا کیمیائی فارمولا Leave-ecgonine لیوا ایلگونین $(C_9H_{15}NO_3H_2O)$ ، اور لائیو ایگوناتن کے تمام کیمیائی استخراج بشمول بنز وولگونین کے جس سے اسے حاصل کیا جاسکتا ہو؛

(سوم) کوکین، یعنی Methyl-benzoyl-leave-ecgonine میتھائل، بینزول۔ لیوا ایلگونین جس کا کیمیائی فارمولا $(C_{17}H_{21}NO_4)$ ہے اور اس کے نمکیات کی حامل ہو؛ اور

(چہارم) تمام تیار کردہ اشیاء جس میں 0.1 فیصد سے زیادہ کوکین شامل ہے؛

(ح) ”Coca-Leaf“ ”کوکا کی پتی“ سے حسب ذیل مراد ہے۔۔

(اول) کوکا کی جھاڑی کی پتی ماسوائے اس پتی کے جس سے تمام ایلگونین (Ecgonine) الکالا پیڈر نکال دی گئی ہو؛

(دوم) اس کا کوئی آمیزہ، بے رنگ مواد کے ساتھ یا اس کے بغیر لیکن اس میں ایسی تیار کردہ اشیاء شامل نہیں ہیں جن میں 0.1 فیصد سے زیادہ کوکین موجود نہ ہو؛

(ی) ”Controlled delivery“ ”زیر نگرانی ڈیلیوری“ سے وہ ٹیکنیک مراد ہے جس کے ذریعے

نشہ آور ادویات، ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء یا کیمیکل کی ممنوعہ یا مشتبہ اشیاء کی کھپ، پاکستان یا اس کے اندر، وفاقی حکومت کی علم زیر نگرانی اس خیال سے نکالی جائے کہ اس ایکٹ کے تحت قابل سماعت جرائم کے ملوث افراد کی نشان دہی ہو سکے؛

(ک) ”Controlled Substance“ ”منضبط شے“ سے ایسی کوئی شے مراد ہے جو نشہ آور یا ذہن کو متاثر

کرنے والی شے کی پیداوار یا تیاری کے لیے استعمال کی جاسکے؛^۱ یا جسے بین الاقوامی کنونشن اور متعلقہ ڈویژن

کی جانب سے سرکاری جریدے میں مشتہر کردہ حکم کی پیروی میں، جدول دوم میں منضبط شے قرار دیا گیا ہو،]

(ل) "Conveyance" "سواری" سے کسی بھی قسم کی سواری مراد ہے چاہے جو بھی ہو اور اس میں کوئی

جہاز، گاڑی، بحری جہاز، ریلوے یا جانور شامل ہے؛

(م) "ڈائریکٹر جنرل" سے انٹی نارکوٹکس فورس کا ڈائریکٹر جنرل یا ایسا کوئی دوسرا افسر مراد ہے جسے وفاقی

حکومت کی طرف سے اس ایکٹ کے تحت ڈائریکٹر جنرل کے طور پر فرائض منصبی انجام دینے کے لیے متعین کیا گیا ہو؛ اور

(ن) "Foreign Court" "غیر ملکی عدالت" سے کسی غیر ملک کی اختیار سماعت کی مجاز عدالت مراد

ہے جسے وقتاً فوقتاً وفاقی حکومت کی طرف سے تسلیم کیا گیا ہو؛

(س) "Freezing" "منجمد کرنا" سے اس ایکٹ کے تحت کسی خصوصی عدالت یا کسی افسر مجاز کی طرف

سے صادر کردہ کسی حکم کے ذریعے سے، کسی طرح کے اثاثوں کی منتقلی، تبدیلی، فروخت یا نقل و حرکت کی ممانعت کرنا، بشمول مذکورہ حکم کی تعمیل میں اثاثوں کو قبضہ میں رکھنے، اختیار میں رکھنے، تحویل لینے کے، اور ایسے اثاثوں کی صورت میں، جو کہ خراب ہونے والے ہوں، ان کا ختم کرنا مراد ہے؛

۱۔ (س الف) "غیر قانونی نقل و حمل" نشہ آور ادویات، ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء یا

منضبط اشیاء کی نسبت حسب ذیل مراد ہے، ---

(اول) کوکا کے پودے کی کاشت یا کوکا کے پودے کے کسی بھی حصے کو اکٹھا کرنا؛

(دوم) افیون کے پوست اور حشیش کے پودے کی کاشت یا افیون کے پوست

یا حشیش کے پودے کے کسی حصے کو اکٹھا کرنا؛

(سوم) کسی بھی نشہ آور ادویات یا ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء یا منضبط اشیاء کی پیداوار، تیاری، قبضے میں رکھنے، فروخت، خرید، نقل و حمل، گودام میں رکھنے، پوشیدگی، استعمال یا کام میں لانے، پاکستان میں درآمد کرنے یا پاکستان سے درآمد کرنے یا ایک جہاز سے دوسرے پر لادنے میں مصروف ہو؛

(چہارم) کسی بھی نشہ آور ادویات یا ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء یا منضبط اشیاء کے کسی بھی لین دین کی سرگرمی میں ملوث ہو علاوہ ازیں اس کے جس کا حوالہ ذیلی شقات (اول) تا (سوم) میں دیا گیا ہے؛ یا

(پنجم) شقات (اول) تا (چہارم) میں محولہ کسی بھی سرگرمیوں کو سنبھالتا ہو یا اس کے لئے کسی بھی احاطے کو کرایہ پر دیتا ہو؛

(ششم) مذکورہ بالا کسی بھی سرگرمی کی بلا واسطہ یا بلواسطہ مالیات کاری کر رہا ہو؛

(ہفتم) مذکورہ بالا کسی بھی سرگرمی کو بڑھاوا دینے یا اس کی انجام دہی میں معاونت فراہم کرنے کے لئے اعانت کرنا یا سازش کرنا؛ اور

(ہشتم) مذکورہ بالا کسی بھی سرگرمیوں میں ملوث اشخاص کو پناہ دینا؛

(سب) ”بین الاقوامی کنونشن“ سے مراد، —

(اول) ۳۰ مارچ، ۱۹۶۱ء کو نیویارک میں نشہ آور ادویات پر سنگل کنونشن،

جیسا کہ ۲۵ مارچ، ۱۹۷۲ء کو جینیوا میں ہونے والے پروٹوکول، ۱۹۷۲ء

میں ترمیم؛

(دوم) ۲۱ فروری، ۱۹۷۱ء کو ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء کے خلاف ویانا میں

ہونے والا کنونشن؛

(سوم) نشہ آور ادویات اور ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء کے غیر قانونی نقل و حمل

کے خلاف اقوام متحدہ کا کنونشن جو ۲۰ دسمبر، ۱۹۸۸ء کو ویانا میں ہوا؛ اور

(چہارم) کوئی بھی دیگر بین الاقوامی کنونشن جس کا پاکستان مستقل فریق بن سکتا

ہے جو کہ کلی یا جزوی طور پر نشہ آور ادویات کے غلط استعمال، منضبط

کیمیکل یا منضبط آلات کو کنٹرول کرنے سے متعلق ہو؛ [

(ع) ”Manufacture“ ”مصنوعہ“ میں نشہ آور ادویات یا ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء کی نسبت

سے، حسب ذیل شامل ہیں،۔۔

(اول) ایسے تمام عمل جن سے مذکورہ ادویات یا اشیاء حاصل کی جاسکیں گی؛

(دوم) مذکورہ ادویات یا اشیاء کو صاف کرنا؛

(سوم) مذکورہ ادویات یا اشیاء کو مکمل تبدیل کرنا؛ اور

(چہارم) مذکورہ ادویات یا اشیاء بنانا یا تیار کرنا؛

(ف) ”Manufactured durg“ ”تیار کردہ نشہ آور دوا“ میں درج ذیل شامل ہیں،۔۔

(اول) کوکا سے حاصل ہونے والی تمام اشیاء طبی لحاظ سے مفید حشیش، افیون سے حاصل کردہ

اشیاء بھنگ کسی بھی شکل میں ہو اور ہندوستانی حشیش (Cannabis SativaL)

کی ڈنٹھلوں اور پھول دار یا پھل دار اوپری حصوں کا آمیزہ، ایسٹک انہائیڈرائڈ

(Acetic Anhydride)؛ اور

(دوم) کوئی دوسری نشہ آور شے جس کو وفاقی حکومت سرکاری جریدہ میں اعلان کے ذریعے

بین الاقوامی کنونشن کی سفارشات کی تعمیل میں یا بصورت دیگر جاری کیا گیا ہو ایک تیار کردہ

نشہ آور دوا قرار دے؛

(ص) ”طبی لحاظ سے مفید حشیش“ کا عرق یا ٹنگر مراد ہے؛

(ق) ”نشہ آور دوا“ سے کوکا کی پتی، بھنگ، ہیروئن، افیون، پوسٹ کا بھوسا اور تیار کردہ ادویات مراد

ہیں؛

(ر) ”افیون“ سے درجہ ذیل مراد ہیں۔۔

(اول) پوست کا بھوسا، یعنی، پوست کے پودے کے تمام حصے (خشکاش کی دیگر اقسام میں کوئی) بیجوں کو چھوڑ کر؛

(دوم) پوست کے ڈڈوں کا از خود بستہ رس جو کسی طرح کے استعمال کے لیے پیش نہ کیا گیا ہو ان کے علاوہ جو پیکنگ اور ٹرانسپورٹ کے لیے ضروری ہو؛ اور
(سوم) کوہ آمیزہ، جو افیون کی مذکورہ بالا شکلوں میں سے کسی کے قدرتی مادوں کے ساتھ یا بغیر ہو، لیکن اس میں تیار شدہ ایسی کوئی چیز شامل نہیں ہے جس میں مارفین 0.۲ فیصد سے زیادہ ہو؛

(ش) افیون سے حاصل کردہ (Opium Derivatives) میں سے حسب ذیل شامل ہیں،۔۔
(اول) طبی لحاظ سے مفید افیون، یعنی، ایسی افیون جو اس عمل سے گزر چکی ہو جو طبی استعمال کے تصرف میں لانے کے لیے ضروری ہو؛
(دوم) تیار کردہ افیون، یعنی سگریٹ نوشی کے لیے موزوں کسی جوہر میں افیون کو منتقل کرنے کے لیے بنائے گئے عمل کے طریقوں کے کسی سلسلہ کے ذریعے حاصل کردہ کوئی پیداوار اور افیون سلگانے کے بعد باقی رہ جانے والی تلچھٹ یا دوسرا بقیہ؛
(سوم) مارفین، یعنی افیون کی اصل الکائیڈ جو کیمیاوی فارمولا $(C_{17}H_{19}NO_3)$ اور اس کے نمکیات سے حاصل ہو؛

(چہارم) ڈائسل مارفین (Diacetylmorphine)، یعنی نیم کیمیاوی شے جو ڈایا مارفین یا ہیروئین کے نام سے بھی موسوم ہے کیمیاوی فارمولا $(C_{21}H_{23}NO_5)$ اور اس کے نمکیات سے حاصل ہو؛ اور

(پنجم) تمام تیار کردہ اشیاء جو 0.۲ فیصد سے زیادہ کی مارفین رکھتی ہوں، یا کوئی ڈائسل مارفین رکھتی ہوں؛

(ت) ”افیونی پوست“ (Opium Poppy) سے پوست کی قسم کا پودا مراد ہے؛

(ث) ”پوست کا بھوسہ“ (Poppy Straw) بوائی کے بعد پوست کے تمام اجزاء ماسوائے بیجوں کے؛

(خ) ”پوست کے بھوسے کا نچوڑ“ (Poppy Straw Concentrate) سے ایسا مواد مراد

ہے جو پوست کے بھوسے کو اس کے الکائیڈز کے نچوڑ کے لیے عمل سے گزرنے کے بعد حاصل کیا جائے؛

(ذ) ”مقررہ“ سے اس ایکٹ کے تحت وضع کئے گئے قواعد کی رو سے مقرر مراد ہے؛

(ض) ”املاک“ میں درج ذیل شامل ہیں۔۔

(اول) املاک کی تمام ہیئتیں چاہے مادی ہوں یا غیر مادی، منقولہ ہوں یا غیر منقولہ، واضح ہوں یا

غیر واضح ہر قسم کی غیر منقولہ جائیداد یا نجی جائیداد؛

(دوم) ایسی املاک جسے اس ایکٹ کے تحت قابل سزا کسی جرم کا ارتکاب کرنے یا ارتکاب میں

اعانت کرنے کے لئے استعمال کیا جائے یا کرنے کا ارادہ ہو؛

(سوم) ہیئت جمعہ، کمپنی، فرم، کاروباری ادارہ، سوسائٹی یا فنڈ کے تمام اقسام کے حصص یا مفاد؛ اور

(چہارم) اراضی، اشیاء یا املاک کی حقیقت کی تمام دستاویزات، جہاں بھی واقع ہوں، رقم یا قیمتی

تمسک جو حکومت کی جانب سے جاری کیا جائے؛

(ض الف) ”ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء“ (Psychotropic Substances) سے وہ

شے جو اس ایکٹ کے [جدول۔ اول] میں مصرحہ ہو اور ایسی اشیاء مراد ہیں جن کو وفاقی

حکومت سرکاری جریدہ میں اعلامیہ کے ذریعہ ذہن کو متاثر کرنے والا قرار دے؛

(ض ب) ”رشتہ دار“ (Relative) سے ملزم کی نسبت سے شریک حیات یا ملزم کی برائے

راست اولاد اور اس میں دیگر کوئی شخص شامل ہے جس کے تصرف میں اس کے لیے یا اس

واسطے کوئی جائیداد ہو؛

(ض ج) ”خصوصی عدالت“ (Special Court) سے دفعہ ۴۶ کے تحت قائم کی گئی خصوصی

عدالت یا کوئی بھی دوسری عدالت مراد ہے، جسے اس ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت کے

کارہائے منصبی انجام دینے کا اختیار دیا جائے؛ اور

(ض د) ”کھوج لگانے“ (Tracing) سے اثاثوں کی اصل نوعیت، ذریعہ، فروخت، نقل و حرکت کا پتہ لگانا مراد ہے، اس میں کسی ذریعہ سے اثاثوں کی نقل و حرکت یا تبدیلی کا تعین کرنا شامل ہے اور ”کھوج“ کو محاسبہ معنی دیئے جائیں گے۔

۳۔ مانع کی تیاری میں فیصد کا شمار:-

(Calculation of percentages in liquid parations)

وفاقی حکومت قواعد وضع کر سکے گی جن میں ایسے طریقہ ہائے کار دیئے ہوں گے جن کی رو سے مانع تیاری کی صورت میں دفعہ (۲) کی شقوں (ز) (ح) (ر) اور (ش) کی اغراض کے لئے فیصد شمار کیا جائے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ تا وقتیکہ اور جب تک ایسے قواعد وضع نہیں کر دیئے جاتے، مذکورہ فی صدوں کا شمار اس بنیاد پر کیا جائے گا کہ ایک تیار شدہ شے کسی چیز کے ایک فی صد پر مشتمل ہے تو اس سے مراد ہے کہ ایک تیار شدہ شے جس میں اس چیز کا ایک گرام، اگر وہ ٹھوس ہو یا اس چیز کا ایک ملی لیٹر، اگر سیال ہو، اس تیار شدہ شے کے ہر سو ملی لیٹر میں شامل ہے، اور اس طرح سے زیادہ یا کم فی صد کے تناسب میں ہے۔

باب دوم THE PAKISTAN CODE ممانعت اور سزا

Prohibition and Punishment

۴۔ نشہ آور پودوں کی کاشت کی ممانعت۔

Prohibition of Cultivation of Carcotic Plants

کوئی شخص کسی بھنگ کے پودے، کوکا کی جھاڑی یا افیمی پوست کی کاشت^۱ [یا اپنی زمین پر کاشت کرنے کی کاشت کرنے کے لیے قبضہ نہیں دے گا یا] بھنگ کے پودے، کوکا کی جھاڑی یا افیمی پوست کا کوئی حصہ جمع نہیں کرے گا:

۱۔ نشہ آور اشیاء پر قابو پانے کا (ترمیمی) ایکٹ ۲۰۲۲ء (نمبر ۲۰ بابت ۲۰۲۲ء) کی دفعہ ۴ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

مگر شرط یہ ہے کہ وفاقی حکومت یا کوئی صوبائی حکومت جسے وفاقی حکومت مجاز کرے، ایسی شرائط کے تحت جو وہ مقرر کرے، کسی لائسنس کے تحت کسی ایسے نشہ آور پودے یا اس کے کسی حصے کو کاشت کرنے یا جمع کرنے کی اجازت دے گی جو صرف طبی، سائنسی یا صنعتی اغراض کے لیے ہوں۔

۵۔ دفعہ ۴ کی خلاف ورزی کی سزا:-

(Punishment for contravention of Section 4

جو کوئی دفعہ ۴ کے احکام کی خلاف ورزی کرے تو، سات سال تک کی سزائے قید^۱ لیکن ایک سال سے کم نہ ہوگی اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔]

۶۔ نشہ آور ادویات رکھنے کی ممانعت وغیرہ:-

(Prohibition of prosession of Narcotic Drugs ect.)

کوئی شخص نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے یا منضبط شے کو پیش، کارخانہ میں تیار، کشید، تیار، قبضہ، فروخت کے لیے پیش، اسکی فروخت، خرید، تقسیم، کسی طرح کی شرائط پر چاہے جو بھی ہوں، نقل و حمل، بذریعہ ترسیل نہیں بھیجے گا ماسوائے اس کہ وہ طبی، سائنسی، یا صنعتی اغراض کے لیے ہوں اس طریقے سے اور ایسی شرائط کے تحت جن کی اس ایکٹ یا فی الوقت نافذ العمل کسی دوسرے قانون کی رو سے یا اس کے تحت مصرحہ ہوں۔

۷۔ نشہ آور ادویات کی درآمد یا برآمد کی ممانعت، وغیرہ:-

(Prohibition of import of Narcotic drugs, etc.)

(۱) کوئی شخص بھی۔۔

(الف) پاکستان میں درآمد نہیں کرے گا؛

(ب) پاکستان سے برآمد نہیں کرے گا؛

(ج) پاکستان کے اندر نقل و حمل نہیں کرے گا؛ یا

(د) ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں منتقل نہیں کرے گا۔

کسی نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے یا منضبط شے کو، ماسوائے ان کے جو ذیلی دفعہ (۲) کے تحت وضع کئے گئے قواعد اور اس غرض کے لیے حاصل کردہ کسی لائسنس، پرمٹ یا اجازت نامہ کی شرائط کے مطابق ہوں، جس کا حاصل کیا جانا ان قواعد کے تحت ضروری ہے۔

(۲) وفاقی حکومت نشہ آور ادویات، ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء یا منضبط اشیاء کی پاکستان میں درآمد اور برآمد، پاکستان میں نقل و حرکت اور ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں منتقل کرنے کی اجازت دینے اور منضبط کرنے کے قواعد وضع کرے گی اور مذکورہ قواعد کی رو سے ان بندرگاہوں یا جہگوں، جن پر کسی قسم کی نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء یا منضبط اشیاء کی پاکستان کے اندر درآمد یا برآمد، ان کی نقل و حمل یا ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں منتقلی کے، لائسنس، پرمٹ یا اجازت نامے کی شکل اور شرائط جس کے ذریعے مذکورہ لائسنسوں، پرمٹوں یا اجازت منظور کی جائے گی، وہ فیس جو اس کے لیے وصول کی جائے گی، دوسرے کسی امر کا، جو مذکورہ درآمد یا برآمد، نقل و حمل اور ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں منتقل کرنے پر وفاقی حکومت کی موثر نگرانی کے لیے ضروری ہو، تعین کرے گی۔

۸۔ نشہ آور ادویات کے کاروبار میں رقم لگانے کی ممانعت، وغیرہ۔

(Prohibition on trafficking or financing the trafficking of Narcotic Grugs, etc.)

کوئی شخص بھی۔۔

(الف) نشہ آور ادویات، ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء یا منضبط اشیاء کے کاروبار کو منظم، اس کا انتظام یا

درآمد میں سرمایہ، نقل و حمل، تیاری یا کاروبار نہیں کرے گا؛ یا

(ب) اس ایکٹ کے تحت قابل سزا کسی جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے تشدد یا اسلحہ استعمال نہیں کرے گا یا

ارتکاب کی کوشش نہیں کرے گا۔

۹۔ دفعات ۶، ۷ اور ۸ کی خلاف ورزی کے لیے سزا۔

(Punishment for contravention of section 6,7 and 8)

جو کوئی دفعات ۶، ۷ اور ۸ جو کہ نشہ آور ادویات سے متعلق احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے کالم (۲) میں

بیان کردہ جرم کے ارتکاب کی نسبت فہرست کے کالم (۳) میں دی گئی سزا کا مستوجب ہوگا۔

جو کوئی دفعات ۶، ۷ اور ۸ جو کہ نشہ آور ادویات سے متعلق احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا لم (۲) میں بیان کردہ جرم کے ارتکاب کی نسبت فہرست کے کالم (۳) میں دی گئی سزا کا مستوجب ہوگا۔۔

فہرست

نمبر شمار	جرم	مقدار	سزا
(۱)	(۲)	(۳)	(۴)
۱۔	بھنگ	(الف) ۹۹۹ گرام تک	سزائے قید جو کہ تین سال تک ہو سکتی ہے لیکن چھ ماہ سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ دس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے۔
		(ب) ۱۰۰۰ گرام سے ۹۹۹۹ گرام تک	سزائے قید جو کہ سات سال تک ہو سکتی ہے لیکن تین سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ ایک لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے لیکن دس ہزار روپے سے کم نہ ہوگا۔
		(ج) ۱۰۰۰۰ گرام سے ۹۹۹۹۹ گرام تک	سزائے قید جو کہ چودہ سال تک ہو سکتی ہے لیکن سات سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ دو لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے لیکن ایک لاکھ روپے سے کم نہ ہوگا۔
		(د) ۲۰۰۰۰ گرام یا زائد	سزائے قید جو کہ عمر قید تک ہو سکتی ہے لیکن چودہ سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ دو لاکھ روپے سے کم نہ ہوگا۔

۲۔	پوسٹ یا پوسٹ کا بھوسہ	(الف) ۹۹۹ گرام تک (ب) ۱۰۰۰ گرام سے ۹۹۹۹ گرام تک (ج) ۱۰,۰۰۰ گرام سے ۱۴,۹۹۹ گرام تک (د) ۱۵۰۰۰ گرام یا زائد	سزائے قید جو کہ چار سال تک ہو سکتی ہے لیکن آٹھ ماہ سے کم نہ ہو گی مع جرمانہ جو کہ بیس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے۔ سزائے قید جو کہ آٹھ سال تک ہو سکتی ہے لیکن چار سال سے کم نہ ہو گی مع جرمانہ جو کہ دو لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے لیکن بیس ہزار روپے سے کم نہ ہوگا۔ سزائے قید جو کہ چودہ سال تک ہو سکتی ہے لیکن آٹھ سال سے کم نہ ہو گی مع جرمانہ جو کہ تین لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے لیکن دو لاکھ روپے سے کم نہ ہوگا۔ سزائے قید جو کہ عمر قید تک ہو سکتی ہے لیکن چودہ سال سے کم نہ ہو گی مع جرمانہ جو کہ تین لاکھ روپے سے کم نہ ہوگا۔
۳۔	چرس	(الف) ۴۹۹ گرام تک (ب) ۵۰۰ گرام سے ۹۹۹ گرام تک (ج) ۱۰۰۰ گرام سے ۴۹۹۹ گرام تک (د) ۵۰۰۰ گرام سے ۹۹۹۹ گرام تک (ه) ۱۰,۰۰۰ گرام یا زائد	سزائے قید جو کہ پانچ سال تک ہو سکتی ہے لیکن دس ماہ سے کم نہ ہو گی مع جرمانہ جو کہ چالیس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے۔ سزائے قید جو کہ نو سال تک ہو سکتی ہے لیکن پانچ سال سے کم نہ ہو گی مع جرمانہ جو کہ اسی ہزار روپے تک ہوگا لیکن چالیس ہزار روپے سے کم نہ ہوگا۔ سزائے قید جو کہ چودہ سال تک ہو سکتی ہے لیکن نو سال سے کم نہ ہو گی مع جرمانہ جو کہ چار لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے لیکن اسی ہزار روپے سے کم نہ ہوگا۔ سزائے قید جو کہ بیس سال تک ہو سکتی ہے لیکن چودہ سال سے کم نہ ہو گی مع جرمانہ جو کہ آٹھ لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے لیکن چار لاکھ روپے سے کم نہ ہوگا۔ سزائے قید جو کہ عمر قید تک ہو سکتی ہے لیکن بیس سال سے کم نہ ہو گی مع جرمانہ جو کہ چار لاکھ روپے سے کم نہ ہوگا۔

۴	حشیش کا تیل یا مائع حشیش	(الف) ۴۹۹ گرام تک (ب) ۵۰۰ گرام سے ۹۹۹ گرام تک (ج) ۱۰۰۰ گرام سے ۴۹۹۹ گرام تک (د) ۵۰۰۰ گرام یا زائد	سزائے قید جو کہ سات سال تک ہو سکتی ہے لیکن چودہ ماہ سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ چالیس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے۔ سزائے قید جو کہ چودہ سال تک ہو سکتی ہے لیکن سات سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ اسی ہزار روپے تک ہو سکتا ہے لیکن چالیس ہزار روپے سے کم نہ ہوگا۔ سزائے قید جو کہ بیس سال تک ہو سکتی ہے لیکن چودہ سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ چار لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے لیکن اسی ہزار روپے سے کم نہ ہوگا۔ سزائے قید جو کہ عمر قید تک ہو سکتی ہے لیکن بیس سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ چار لاکھ روپے سے کم نہ ہوگا۔
۵	افیون	(الف) ۴۹۹ گرام تک (ب) ۵۰۰ گرام سے ۹۹۹ گرام تک (ج) ۱۰۰۰ گرام سے ۲۹۹۹ گرام تک (د) ۳۰۰۰ گرام سے ۴۹۹۹ گرام تک (ه) ۵۰۰۰ گرام سے ۷۹۹۹ گرام	سزائے قید جو کہ چھ سال تک ہو سکتی ہے لیکن ایک سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ پچاس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے۔ سزائے قید جو کہ نو سال تک ہو سکتی ہے لیکن چھ سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ ایک لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے لیکن پچاس ہزار روپے سے کم نہ ہوگا۔ سزائے قید جو کہ بارہ سال تک ہو سکتی ہے لیکن نو سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ تین لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے لیکن ایک لاکھ روپے سے کم نہ ہوگا۔ سزائے قید جو کہ پندرہ سال تک ہو سکتی ہے لیکن بارہ سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ پانچ لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے لیکن تین لاکھ روپے سے کم نہ ہوگا۔ سزائے قید جو کہ بیس سال تک ہو سکتی ہے لیکن پندرہ سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ آٹھ لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے لیکن پانچ لاکھ روپے سے کم نہ ہوگا۔
		(و) ۸۰۰۰ گرام یا زائد	سزائے قید جو کہ عمر قید تک ہو سکتی ہے لیکن بیس سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ آٹھ لاکھ روپے سے کم نہ ہوگا۔

۶۔	ہیروئن اور مارفین	(الف) ۹۹ گرام تک	سزائے قید جو کہ سات سال تک ہو سکتی ہے لیکن اٹھارہ ماہ سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ پچیس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے۔
		(ب) ۱۰۰ گرام سے ۴۹۹ گرام	سزائے قید جو کہ دس سال تک ہو سکتی ہے لیکن سات سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ ایک لاکھ پچیس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے لیکن پچیس ہزار روپے سے کم نہ ہوگا۔
		(ج) ۵۰۰ گرام سے ۱۹۹۹ گرام	سزائے قید جو کہ چودہ سال تک ہو سکتی ہے لیکن دس سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ پانچ لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے لیکن ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے کم نہ ہوگا۔
		(د) ۲۰۰۰ گرام سے ۳۹۹۹ گرام	سزائے قید جو کہ بیس سال تک ہو سکتی ہے لیکن چودہ سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ دس لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے لیکن پانچ لاکھ روپے سے کم نہ ہوگا۔
		(ه) ۴۰۰۰ گرام یا ۵۹۹۹ گرام	سزائے قید جو کہ عمر قید تک ہو سکتی ہے لیکن بیس سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ پندرہ لاکھ روپے تک مگر دس لاکھ روپے سے کم نہ ہوگا۔
		(و) ۶۰۰۰ گرام یا زائد۔	☆ ☆ ☆ سزائے قید جو کہ عمر قید سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو بیس لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے لیکن پندرہ لاکھ سے کم نہ ہوگا۔

۷۔	کوئین	(الف) ۹۹ گرام تک	سزائے قید جو کہ سات سال تک ہو سکتی ہے لیکن اٹھارہ ماہ سے کم نہ ہوگی مع پچاس ہزار روپے تک جرمانہ۔
		(ب) ۱۰۰ گرام سے ۹۹۹ گرام	سزائے قید جو کہ پندرہ سال تک ہو سکتی ہے لیکن سات سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ پانچ لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے لیکن پچاس ہزار روپے سے کم نہ ہوگا۔
		(ج) ۱۰۰۰ گرام سے ۴۹۹۹ گرام	سزائے قید جو کہ بیس سال تک ہو سکتی ہے لیکن پندرہ سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ پچیس لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے لیکن پانچ لاکھ روپے سے کم نہ ہوگا۔
		(د) ۵۰۰۰ گرام یا زائد	سزائے قید جو کہ عمر قید تک ہو سکتی ہے لیکن بیس سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ پچیس لاکھ روپے سے کم نہ ہوگا۔

THE PAKISTAN CODE

مگر شرط یہ ہے کہ اگر نشہ آور دوا سے متعلق کسی بھی جرم کا ارتکاب کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی، تعلیمی ماحول یا کسی بھی دیگر تعلیمی ادارے کے اندر یا قریب کیا گیا ہو تو اُسے اُس جرم کی بابت فراہم کردہ زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے گی:

مزید شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو اس ایکٹ کے تحت کسی بھی جرم کی بابت پہلے ہی سزایاب رہ چکا ہو، نشہ آور دوا سے متعلق جرم کی بابت بعد ازاں سزایاب ہوتا ہے تو، اُسے اس جرم کی بابت فراہم کردہ زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے گی۔

(۲) جو کوئی ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء سے متعلق دفعات ۶، ۷ اور ۸ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سزا کا مستوجب ہوگا جیسا کہ فہرست کے کالم (۳) میں دی گئی ہے، اس ضمن میں ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء کی مقدار اس کے کالم (۲) میں دی گئی ہے، ---

فہرست

نمبر شمار	ذہن کو متاثر کرنے والی شے کی مقدار سے متعلق جرم	سزا
(۱)	(۲)	(۳)
۱۔	۲۰ گرام تک	سزائے قید جو کہ ایک سال تک ہو سکتی ہے لیکن دو ماہ سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ پچیس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے۔
۲۔	۲۰ گرام سے زائد اور ۵۰ گرام تک	سزائے قید جو کہ دو سال تک ہو سکتی ہے لیکن ایک سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ پچاس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے۔
۳۔	۵۰ گرام سے زائد اور ۱۰۰ گرام تک	سزائے قید جو کہ تین سال تک ہو سکتی ہے لیکن دو سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ ایک لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔
۴۔	۱۰۰ گرام سے زائد اور ۵۰۰ گرام تک	سزائے قید جو کہ پانچ سال تک ہو سکتی ہے لیکن تین سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ دو لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔
۵۔	۵۰۰ سے زائد اور ایک کلو گرام تک	سزائے قید جو کہ سات سال تک ہو سکتی ہے لیکن پانچ سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ چار لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔

۶۔	ایک کلوگرام سے زائد اور دو کلوگرام تک	سزائے قید جو کہ دس سال تک ہو سکتی ہے لیکن سات سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ چھ لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔
۷۔	دو کلوگرام سے زائد اور تین کلوگرام تک	سزائے قید جو کہ چودہ سال تک ہو سکتی ہے لیکن دس سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ آٹھ لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔
۸۔	تین کلوگرام سے زائد اور چار کلوگرام تک	سزائے قید جو کہ بیس سال ہو سکتی ہے لیکن چودہ سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ نو لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔
۹۔	چار کلوگرام سے تجاوز کر رہا ہو	سزائے قید عمر قید سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ دس لاکھ روپے سے کم نہ ہوگا۔

مگر شرط یہ ہے کہ اگر ذہن کو متاثر کرنے والی شے سے متعلق کسی بھی جرم کا ارتکاب کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی، تعلیمی ماحول یا کسی بھی دیگر تعلیمی ادارے کے اندر یا قریب کیا گیا ہو تو اسے اُس جرم کی بابت فراہم کردہ زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے گی:

مزید شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو اس ایکٹ کے تحت کسی بھی جرم کی بابت پہلے ہی سزایاب رہ چکا ہو یا ذہن کو متاثر کرنے والی شے سے متعلق جرم کی بابت بعد ازاں سزایاب ہوتا ہے اور اس کی مقدار دو کلوگرام سے تجاوز نہ کرتی ہو تو اسے اس جرم کی بابت فراہم کردہ زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے گی:

مزید شرط یہ بھی ہے کہ اگر بعد ازاں جرم ذہن کو متاثر کرنے والی شے کی مقدار دو کلوگرام سے تجاوز کرتی ہے تو، سزا عمر قید سے کم نہ ہوگی۔

مزید شرط یہ ہے کہ اگر بازیاب شدہ ذہن کو متاثر کرنے والی شے اس ایکٹ کے جدول اول کے نمبر شمار، ۴۷ میں دی گئی methamphetamine میتھامینٹامائن (ICE) ہو اور مقدار چار کلو گرام سے تجاوز کرتی ہو تو، عمر قید کی سزا [دی جائے گی] اور جرمانہ جو پچیس لاکھ سے زائد نہ ہو سکے گا۔

(۳) جو کوئی ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء سے متعلق دفعات ۶، ۷ اور ۸ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو نیچے فہرست کے کالم (۳) میں دی گئی سزا کا مستوجب ہوگا اس ضمن میں ارتکاب کردہ جرم جیسا کہ اس کے کالم (۲) میں مذکور ہے، ---۔



THE PAKISTAN CODE

فہرست۔ اوّل

نمبر شمار	منضبط اشیاء کی مقدار سے متعلق جرم	سزا
(۱)	(۲)	(۳)
۱۔	۱۰۰ گرام تک	سزائے قید جو کہ چھ ماہ تک ہو سکتی ہے لیکن دو ماہ سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ پچیس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے۔
۲۔	۱۰۰ گرام سے زائد اور ۵۰۰ گرام تک	سزائے قید جو کہ ایک سال تک ہو سکتی ہے لیکن چھ ماہ سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ پچاس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے۔
۳۔	۵۰۰ گرام سے زائد اور ایک کلو گرام تک	سزائے قید جو کہ تین سال تک ہو سکتی ہے لیکن ایک سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ ایک لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔
۴۔	ایک کلو گرام سے زائد اور دو کلو گرام تک	سزائے قید جو کہ پانچ سال تک ہو سکتی ہے لیکن تین سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے۔
۵۔	دو کلو گرام سے زائد اور پانچ کلو گرام تک	سزائے قید جو کہ سات سال تک ہو سکتی ہے لیکن پانچ سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ تین لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔
۶۔	پانچ کلو گرام سے زائد اور سات کلو گرام تک	سزائے قید جو کہ دس سال تک ہو سکتی ہے لیکن سات سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ پانچ لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔

۷۔	سات کلوگرام سے زائد اور دس کلوگرام تک	سزائے قید جو کہ چودہ سال تک ہو سکتی ہے لیکن دس سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ سات لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔
۸۔	دس کلوگرام سے تجاوز کر رہا ہو	سزائے قید عمر قید سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو دس لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔



THE PAKISTAN CODE

فہرست - دوم

نمبر شمار	منضبط اشیاء کی مقدار سے متعلق جرم	سزا
(۱)	(۲)	(۳)
۱۔	ایک کلوگرام تک	سزائے قید جو کہ چھ ماہ تک ہو سکتی ہے لیکن دو ماہ سے کم نہ ہوگی بمع جرمانہ جو کہ دس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے۔
۲۔	ایک کلوگرام سے زائد اور تین کلوگرام تک	سزائے قید جو کہ ایک سال تک ہو سکتی ہے لیکن چھ ماہ سے کم نہ ہوگی بمع جرمانہ جو کہ پچاس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے۔
۳۔	تین کلوگرام سے زائد اور پانچ کلوگرام تک	سزائے قید جو کہ تین سال تک ہو سکتی ہے لیکن ایک سال سے کم نہ ہوگی بمع جرمانہ جو کہ ایک لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔
۴۔	پانچ کلوگرام سے زائد اور دس کلوگرام تک	سزائے قید جو کہ پانچ سال تک ہو سکتی ہے لیکن تین سال سے کم نہ ہوگی بمع جرمانہ جو کہ دو لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔

۵۔	دس کلوگرام سے زائد اور بیس کلوگرام تک	سزائے قید جو کہ سات سال تک ہو سکتی ہے لیکن پانچ سال سے کم نہ ہوگی بمع جرمانہ جو کہ تین لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔
۶۔	بیس کلوگرام سے زائد اور تیس کلوگرام تک	سزائے قید جو کہ دس سال تک ہو سکتی ہے لیکن پانچ سال سے کم نہ ہوگی بمع جرمانہ جو کہ پانچ لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔

۷۔	تیس کلوگرام سے زائد اور پچاس کلوگرام تک	سزائے قید جو کہ چودہ سال تک ہو سکتی ہے لیکن دس سال سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ سات لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔
۸۔	پچاس کلوگرام سے تجاوز کر رہا ہو	سزائے قید عمر قید سے کم نہ ہوگی مع جرمانہ جو کہ دس لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔

مگر شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو اس ایکٹ کے تحت کسی بھی جرم کی بابت پہلے ہی سزایاب رہ چکا ہو، منضبط اشیاء سے متعلق جرم کی بابت بعد ازاں سزایاب ہوتا ہے اور مقدار جو چھ کلوگرام سے تجاوز نہ کرتی ہو تو اسے اس جرم کی بابت فراہم کردہ زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے گی:

مزید شرط یہ ہے کہ جب منضبط اشیاء کی مقدار بعد ازاں جرم میں چھ کلوگرام سے تجاوز کرتی ہے تو، ملزم کی سزا عمر قید سے کم نہ ہوگی:

مزید شرط یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ملزم پاکستان میں یا پاکستان سے باہر نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے یا منضبط اشیاء کی خرید و فروخت کرنے کا قصور وار ہوتا ہے تو اسے اس جرم کی بابت فراہم کردہ زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے گی۔

۹ (الف)۔ (۱) کسی بھی دیگر قانون میں شامل کسی بھی امر یا فی الوقت نافذ العمل قواعد قید خانہ کے باوصف، کسی بھی شخص کو کسی بھی سزا میں رعایت کی اجازت نہیں دی جائے گی، جو اس ایکٹ کے تحت مجرم قرار دیا گیا ہو:

مگر شرط یہ ہے کہ اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کی بابت کم سن مجرم یا عورت کی سزایابی اور سزا دہی کی صورت میں، رعایت، جیسا کہ وفاقی حکومت مناسب سمجھے، دی جاسکے گی۔

(۲) فی الوقت نافذ العمل کسی بھی قانون یا قواعد میں شامل کسی بھی شے کے باوصف، کسی بھی سزا میں نہ ہی آزمائشی رہائی کی اجازت دی جائے گی نہ ہی اس ایکٹ کے تحت سزایاب ملزم کو بحکم زبانی رہا کیا جائے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ اگر سزایاب ملزم ایک کم سن مجرم یا خاتون ہو تو، اس کو متعلقہ قوانین اور قواعد کے تحت بحکم زبانی آزمائشی رہائی پر رہا کیا جاسکے گا۔

(۳) فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون میں شامل کسی بھی شے کے باوصف، اس ایکٹ کے تحت عمر قید سے جیل میں قید کی پچیس سالہ معیاد مراد ہے۔]

۱۰۔ نشہ آور ادویات کی تیاری کے لیے عمارتوں یا مشینری کو ملکیت میں رکھنے، چلانے کی ممانعت، وغیرہ۔

(Prohibition of owning, operation premises or machinery for manufacture of narcotic durgs, ect.)

کوئی شخص بھی بھنگ، کوکین، افیون، افیون سے حاصل کردہ اشیاء، نشہ آور ادویات، ذہن کو متاثر کرنے والی شے یا منضبط شے کی تیاری کی غرض سے عمارتوں، جگہ، سامان یا مشینری کو نہ اپنے پاس، نہ اس کا انتظام، نہ اس کو استعمال اور نہ اس کی نگرانی کرے گا، ماسوائے اس کے وہ لائسنس کی شرائط کے اور ایسی مذکورہ فیس کی ادائیگی کے مطابق ہو، جیسا کہ مقرر کی جائے۔

۱۱۔ دفعہ ۱۰ کی خلاف ورزی کے لیے سزا۔

(Punishment for contravention of section 10)

جو کوئی شخص دفعہ ۱۰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے، اسے پچیس سال تک کی سزائے قید دی جائے گی لیکن جو ۱۰ سال سے کم نہیں ہوگی اور جرمانہ کا بھی مستوجب ہوگا جو دس لاکھ روپے سے کم نہیں ہوگا۔

۱۲۔ منشیات سے متعلقہ جرائم سے حاصل کردہ اثاثوں کے حصول اور قبضہ میں رکھنے کی ممانعت۔

(Prohibition of acquistion and possession of assets derived from norcotic offences)

کوئی شخص بھی جان بوجھ کر،۔۔

(الف) کسی طرح کے اثاثوں کو قبضے میں نہیں رکھے گا انہیں حاصل، استعمال، تبدیل، سپرد یا منتقل نہیں

کرے گا جو کہ بلا واسطہ یا بلواسطہ اپنے نام سے یا اپنے شریک کار، رشتہ دار یا کسی دوسرے شخص

کے نام سے، کمائے یا حاصل کئے گئے ہوں کسی ایسے فعل یا ترک فعل کی بناء پر جو کسی ایسے جرم کو تشکیل دے جو کسٹم ایکٹ، ۱۹۶۹ء (نمبر ۴۲ بابت ۱۹۶۹ء)، ممانعت (نفاذ حد) فرمان، ۱۹۷۹ء (صدارتی فرمان نمبر ۹۴ ۱۹۷۹ء) یا فی الوقت نافذ العمل کسی دوسرے قانون کے تحت قابل سزا ہو یا کسی بھی قانون کے تحت جرم کی تشکیل کرتے ہوں جو اس ایکٹ، کنٹرول نشہ آور اشیاء آرڈیننس، ۱۹۹۶ء (نمبر ۹۴ مجریہ ۱۹۹۶ء) کے تحت نسخ ہو گیا ہے یا کسی بھی دیگر قانون جو ایکٹ ہذا کے تحت منسوخ ہو گیا ہو؛

(ب) شق (الف) میں محولہ کسی طرح کے اثاثوں کو کسی دوسرے شخص کی جانب سے اپنے پاس یا قبضہ میں نہیں رکھے گا؛ اور

(ج) مذکورہ اثاثوں کی اصل نوعیت، ذریعہ، مقام فروخت و حرکت، حقیقت یا ملکیت کو نہ چھپائے گا نہ اس طرح پیش کرے گا کہ دھوکہ ہو اس سلسلے میں [یا چھپانے کا کوئی بھی ذریعہ استعمال کرتا ہے]۔

۱۳۔ دفعہ ۱۲ کی خلاف ورزی کے لیے سزا۔

(Punishment for contravention of section 12)

جو کوئی دفعہ ۱۲ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا وہ چودہ سال تک کی سزائے قید کا مستوجب ہوگا جو پانچ سال سے کم نہیں ہوگی اور جرمانہ کا مستوجب بھی ہوگا جو ان اثاثوں اور اپنے اثاثوں کی رائج مالیت سے کم نہیں ہوگا جو وفاقی حکومت کے لیے واجب القرض ہوں گے۔

۱۴۔ منشیات سے متعلقہ جرائم میں مدد کرنے، اعانت کرنے یا وابستہ ہونے کی ممانعت۔

(Prohibition on aiding, abetment or association in narcotic offence)

کوئی شخص، اس ایکٹ کے تحت قابل سزا کسی جرم کے ارتکاب میں اندرون یا بیرون پاکستان، حصہ نہیں لے گا، اس سے وابستہ یا اس کے ارتکاب کی سازش، ارتکاب کی کوشش، اس میں مدد، اعانت، سہولت، ترغیب، تعمیل یا مشورہ نہیں دے گا۔

تشریح:- اس دفعہ کی غرض کے لیے، کسی شخص کو اس دفعہ کے مفہوم میں، مذکورہ جرم میں شریک، سازشی،

مدد کرنے والا، اعانت کرنے والا، سہولت دینے والا، ترغیب دینے والا، آمادہ کرنے والا یا مشورہ

دینے والا، تصور کیا جائے گا اگر جو پاکستان سے باہر کسی جگہ ایسا کوئی عمل کرے جس سے۔۔

(الف) ایسا جرم تشکیل پائے گا یا پاکستان کے اندر کیا گیا ہو؛ یا

(ب) ایسی دوسری جگہ کے قوانین کے تحت، ایسا کوئی جرم سرزد ہو جس کا نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے

والی شے یا منضبط شے سے تعلق ہو تمام ایسی قانونی شرائط کے مطابق ہوتے ہوئے جو اسے جرم

قرار دینے کے لیے ضروری ہوں اور جس میں وہ تمام قانونی یا اس سے مشابہہ شرائط شامل ہوں جو

قانون ہذا کے تحت اس جرم کو قابل سزا بنانے کے لیے ضروری ہیں۔

۱۵۔ دفعہ ۱۴ کی خلاف ورزی کے لیے سزا۔

(Punishment for contravention of section 14)

جو کوئی بھی دفعہ ۱۴ کی خلاف ورزی میں کسی جرم کے ارتکاب میں شریک ہو، اس سے وابستہ ہو، اس کے ارتکاب کی

سازش کرے، ارتکاب کی کوشش کرے، اس میں مدد کرے، اعانت کرے، ترغیب دے، آمادہ کرے یا مشورہ دے، چاہے

مذکورہ جرم، مذکورہ شرکت و وابستگی، سازش، مدد، اعانت، سہولت، ترغیب آمادگی یا مشورہ کے نتیجہ میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اور مجموعہ

تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی دفعہ ۱۱۲ میں شامل کسی امر کے باوجود، مذکورہ جرم کے لیے وضع کی گئی سزا کا

مستوجب ہوگا جو اس جرم کے لیے تعین کی گئی ہو یا اس سے کم سزا جو عدالت کی طرف سے دی جائے۔

۱۶۔ ایسے جرم کی سزا جس کے لیے سزا وضع نہ کی گئی ہو۔

(Punishment for offence for which no punishment is provided)

جو کوئی اس ایکٹ کی کسی دفعہ، قاعدے، یا وضع کردہ حکم، یا اس کے تحت جاری کردہ کسی لائسنس، اجازت نامے یا

اختیار نامے کی خلاف ورزی کرتا ہے، جس کے لیے اس باب میں علیحدہ سے سزا وضع کی گئی ہو، تو وہ [تین سال اور جرمانے کا

مستوجب ہوگا]۔

۱۷۔ افسران سے مزاحمت (Obstruction to officers)

جو کوئی بھی کسی افسر کے ایسے کارہائے منہجی جو وہ اس ایکٹ کے تحت انجام دے رہا ہو میں رکاوٹ ڈالتا ہے یا مزاحمت کرتا ہے یا مذکورہ افسر کو جان بوجھ کر ایسی اطلاع فراہم کرتا ہے جو اس کی اطلاع یا یقین کے مطابق اہم تفصیلات صحیح نہیں ہیں تو وہ تین سال تک کی قید یا مشقت^۱ اور جرمانہ لیکن ایک سال سے کم نہ ہوگا اور جرمانے کا مستوجب ہوگا۔

۱۸۔ جرمانہ کی حد، وغیرہ۔

(Limit of fine, etc.)

جہاں اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کے لیے کم از کم جرمانہ کی رقم مقرر نہ کی گئی ہو، تو خصوصی عدالت مذکورہ جرم کے ارتکاب میں شامل نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے یا منضبط شے کی خاصیت اور مقدار کا خیال رکھتے ہوئے جرمانہ عائد کرے گی۔

۱۹۔ مجرم کے اثاثوں کی ضبطی۔

(Forfeiture of assets of an offender)

دفعہ ۱۳ میں شامل کسی امر کے باوجود، جہاں خصوصی عدالت کسی شخص کو اس ایکٹ کے تحت قابل سزا کسی جرم میں ملوث پائے اور اسے^۱ ایک سال یا بالائے کی بابت قید کی سزا سنائے تو، عدالت یہ بھی حکم دے گی کہ اس کے اثاثہ جات جو نشہ آور مواد کی نقل و حمل سے حاصل کئے گئے بحق وفاقی حکومت فرق ہو جائیں گے جب تک وہ اس امر سے مطمئن نہ ہو جائے کہ مذکورہ اثاثے ارتکاب جرم کے سلسلے میں حاصل نہیں کئے گئے اور اس بارے میں بارشوت ملزم پر ہوگا۔

۱۔ نشہ آور اشیاء پر قابو پانے کا (ترمیمی) ایکٹ، ۲۰۲۲ء (نمبر ۲۰ بابت ۲۰۲۲ء) کی دفعات ۸-۹ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

باب سوم تلاشی اور تفتیش

Search And Investigation

۲۰۔ وارنٹس جاری کرنے کا اختیار:-

(Power to issue warrants)

(۱) خصوصی عدالت کسی ایسے شخص کی گرفتاری کے لیے، وارنٹ جاری کر سکے گی، جس کے بارے میں اس کے پاس اس امر کا یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ اس نے اس ایکٹ کے تحت قابل سزا کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے یا کسی عمارت، جگہ، احاطہ یا سواری کی چاہے دن کے وقت یا رات کے وقت تلاشی کے لیے، جس کے بارے میں اس کے پاس اس امر کا یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ اس میں کوئی نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے یا منضبط شے جس کی نسبت اس ایکٹ کے تحت قابل سزا کسی جرم کا ارتکاب کیا گیا ہو، رکھی یا چھپائی گئی ہے۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت اس افسر کو، جس کے نام تلاشی کا وارنٹ ہو دفعہ ۲۱ کے تحت قائم مقام افسر کے تمام اختیارات حاصل ہوں گے۔

۲۱۔ بغیر وارنٹ کے داخلے، تلاشی، قبضہ اور گرفتاری کا اختیار۔

(Power of entry, search, seizure and arrest without warrant)

(۱) جہاں کوئی افسر، جو سب انسپکٹر پولیس یا اس کے مساوی سے کم درجہ کا نہ ہو وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں اختیار مجاز کا حامل ہو، جو اپنی ذاتی اطلاع پر یا کسی شخص کی طرف سے دی گئی اطلاع پر یہ رائے رکھتا ہو کہ کوئی نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے یا منضبط شے جس کی نسبت اس ایکٹ کے تحت قابل سزا کسی جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے، کسی عمارت، جگہ، احاطہ یا سواری میں رکھی یا چھپائی گئی ہے اور مذکورہ شخص کے خلاف گرفتاری یا تلاشی کا وارنٹ حاصل نہیں کیا جاسکتا بلا اس کے کہ اس کو شواہد کو چھپانے یا فرار کا موقع فراہم کیا جائے تو مذکورہ افسر۔۔۔

(الف) مذکورہ عمارت جگہ، احاطہ یا سواری میں داخل ہو سکے گا؛

(ب) کسی دروازے کو توڑ کر داخل ہو سکے گا اور مزاحمت کی صورت میں مذکورہ داخلہ میں مزاحم ہونے والی رکاوٹ کو دور کر سکے گا؛

(ج) ایسی نشہ آور ادویات، ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء اور منضبط اشیاء اور ان کی تیاری میں استعمال کئے جانے والی دیگر موادوں اور کسی دوسری چیز کو جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ اس ایکٹ کے تحت ضبطی کی مستوجب ہے اور کوئی دستاویز یا دوسری کوئی چیز ضبط کر سکے گا جس کے بارے میں اس کے پاس یہ یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ وہ کسی ایسے جرم کے ارتکاب کی شہادت فراہم کریں گے جو اس ایکٹ کے تحت قابل سزا ہے؛ اور

(د) کسی شخص کو روک سکے گا اس کی تلاشی لے سکے گا اور اگر مناسب سمجھے تو گرفتار کر سکے گا جس کے بارے میں اس کے پاس یہ یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ وہ کسی ایسے جرم کا مرتکب ہوا ہے جو اس ایکٹ کے تحت قابل سزا ہے۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کوئی کارروائی کرنے سے قبل فی الفور بعد، کوئی افسر جس کا حوالہ اس ذیلی دفعہ میں دیا گیا ہے ان وجوہات اور اپنی معلومات کی بنیاد اور مجوزہ کارروائی کو ریکارڈ کرے گا اور اس کی نقل فوراً اپنے افسر اعلیٰ کو بھیجے گا۔

۲۲۔ جائے عامہ پر ضبطی اور گرفتاری کا اختیار۔

(Power of seizure and arrest in public places)

دفعہ ۲۱ کے تحت مجاز کیا گیا افسر،۔۔

(الف) کسی جائے عامہ یا نقل و حمل کے دوران کوئی نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے یا منضبط شے جس کی نسبت اس کے پاس یہ یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ اس ایکٹ کے تحت قابل سزا کسی جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے اور ایسی نشہ آور دوا، شے یا کوئی دوسری چیز جو اس ایکٹ کے تحت قابل ضبطی ہو کے ہمراہ اور ایسی دستاویز یا دیگر کوئی چیز ضبط کر سکے گا جس کے بارے میں اس کے پاس یہ یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ اس سے کسی ایسے جرم کے ارتکاب کی شہادت فراہم ہوگی جو اس ایکٹ کے تحت قابل سزا ہے؛ اور

(ب) کسی ایسے شخص کو روک سکے گا اور اس کی تلاشی لے سکے گا جس کی نسبت اس کے پاس یہ یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ اس نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جو اس ایکٹ کے تحت، قابل سزا ہے اور اگر مذکورہ شخص نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے یا منضبط شے اپنے قبضے میں رکھے اور اس پر ثابت ہو جائے کہ مذکورہ قبضہ غیر قانونی ہے، تو اسے گرفتار کر سکے گا۔

تشریح:- اس دفعہ کی غرض کے لیے عبارت ”جائے عامہ“ میں کوئی عوامی سواری، ہوٹل، دکان یا کوئی دوسری جگہ شامل ہے جو اس مقصد سے ہو کہ عوام اُسے استعمال کرے یا ان کی وہاں تک رسائی ہو سکے۔

۲۳۔ سواری کو روکنے اور اس کی تلاشی لینے کا اختیار:-

(Power to stop and search conveyance)

دفعہ [۲۱] میں محولہ کوئی افسر، اگر اس کے پاس یہ شبہ کرنے کی وجہ موجود ہو کہ کوئی سواری کسی ایسی نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے یا منضبط کے لیے استعمال کی جا رہی ہے یا جانے والی ہے جس کی نسبت اسے شبہ ہو کہ اس ایکٹ کے کسی حکم کی کسی وقت خلاف ورزی کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے یا کی جانے والی ہے تو وہ مذکورہ سواری کو روک سکے گا یا ہوائی جہاز کی صورت میں، اسے اترنے پر مجبور کر سکے گا اور:-

(الف) اس سواری یا کسی حصہ کو الٹ پلٹ کر سکے گا اور تلاشی لے سکے گا؛

(ب) سواری پر یا اس میں موجود مال کی چھان بین کر سکے گا اور تلاشی لے سکے گا؛ یا

(ج) اگر سواری کو روکنا ضروری ہو جائے تو اسے روکنے کے لیے معقول طاقت استعمال کر سکے گا۔

۲۴۔ خفیہ اور منضبط شدہ حوالگی کا عمل۔

(Undercover and controlled delivery operations)

(۱) ذیلی دفعہ (۲) اور کسی بھی غیر ملک کے ساتھ کئے گئے معاہدے، سمجھوتے یا مفاہمت جس کا پاکستان وقتاً فوقتاً فریق رہا ہو کے تابع و فاقی حکومت تحریری طور پر منضبط حوالگی کے عمل کی منظوری دے گی پاکستان میں یا کسی اور جگہ ایسی شہادت اکٹھی کرنے کی غرض کے لیے جو کسی ایسے جرم کے ارتکاب سے متعلق ہو جو اس ایکٹ یا اس جیسے کسی غیر ملکی قانون کے خلاف کیا گیا ہو۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت منظوری نہیں دی جائے گی تا وقتیکہ وفاقی حکومت۔۔

(الف) یہ شبہ کرتی ہو کہ وہ اشخاص، جن کی شناخت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ایسے کام میں ملوث رہ چکے ہوں، یا ملوث ہوں یا ملوث ہونے والے ہوں، جس سے اس ایکٹ یا اسی جیسے کسی دوسرے غیر ملکی قانون کے خلاف جرم کا ارتکاب ہوتا ہو؛ اور

(ب) یہ اطمینان رکھتی ہو کہ مجوزہ عمل کی صحیح طریقہ سے منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ مذکورہ شخص کو اس عمل کی وضاحت کرنے یا اس سے متعلق دیگر شہادت فراہم کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔

(۳) وفاقی حکومت وقتاً فوقتاً منظوری دے سکے گی جو اتنی مدت کے لیے ہوگی جو تین ماہ سے زیادہ نہ ہو۔

(۴) ذیلی دفعہ (۱) کی عمومیت کو محدود کیے بغیر، سرگرمیاں جن کی ذمہ داری مجاز شراکت داروں کی طرف سے کام کے دوران اور منضبط حوالگی اور زیر تحفظ عمل کی غرض کے لیے دی گئی ہو بشمول۔۔

(الف) کسی بھی سواری کو پاکستان میں داخل ہونے یا باہر جانے کی اجازت دینا؛

(ب) کسی بھی نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء، صنعت کردہ ادویہ، منضبط شے، املاک یا دوسری شے کو سواری میں یا اس پر ترسیل یا تقسیم یا اکٹھا کرنے کی اجازت دینا؛

(ج) سواری میں داخل ہونے اور تلاشی لینے کے لیے ایسے طاقت استعمال کرنا، جو ان حالات میں مناسب ہو؛

(د) سواری میں یا اس پر کھوج لگانے والا آلہ نصب کرنا؛ اور

(ه) کسی ایسے شخص کو جس کی ملکیت یا قبضے میں نشہ آور ادویات، ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء، صنعت کردہ ادویہ، نگرانی والی اشیاء، املاک یا دوسری اشیاء کو پاکستان میں داخل ہونے یا پاکستان سے جانے کی اجازت دینا۔

(۵) فی الوقت نافذ العمل کسی دوسرے قانون میں شامل کسی امر کے باوجود خفیہ یا منضبط حوالگی کے عمل میں مجاز

شراکت دار منظوری کی شرائط کے مطابق کسی مجرمانہ ذمہ داری کا مرتکب نہیں ہوگا۔

(۶) کسی بھی قسم کی انحصاری ادویہ، منضبط کیمیکل، منضبط آلات یا منضبط مواد جو پاکستان میں خفیہ، یا منضبط حوالگی

کے عمل کے دوران منظوری دیئے جانے سے درآمد کیے گئے ہوں تو یہ باور کیا جائے گا کہ وہ جیسا کہ وہ کسٹم ایکٹ، ۱۹۶۹ء (نمبر ۴ بابت ۱۹۶۹ء) کے تحت درآمد کے لئے ممنوعہ اشیاء تھیں۔

۲۵۔ تلاشیاں لینے اور گرفتار کرنے کا طریقہ:-

(Mode of making searches and arrest)

مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء ماسوائے دفعہ ۱۰۳، کے احکام کے مناسب تبدیلیوں کے ساتھ تمام تلاشیوں اور گرفتاریوں پر، جہاں تک وہ دفعات ۲۰، ۲۱، ۲۲، اور ۲۳ کے احکام سے متصادم نہ ہوں، ان دفعات کے تحت جاری کئے گئے تمام وارنٹس وضع کی گئی گرفتاریوں یا تلاشیوں پر قابل اطلاق ہوگا۔

۲۶۔ بلا جواز داخلہ، تلاشی، ضبطی یا گرفتاری کی سزا۔

(Punishment for vexatious entry, search, seizure or arrest)

- کوئی بھی شخص، جسے دفعہ ۲۰ یا دفعہ ۲۱ کے تحت اختیار دیا جائے جو:-
- (الف) شبہ کی معقول وجوہات کے بغیر، کسی عمارت، مقام، احاطہ یا سواری میں داخل ہو یا تلاشی لے یا داخل ہونے یا تلاشی لئے جانے کا باعث بنے؛
- (ب) کسی نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے منضبط شے یا اس ایکٹ کے تحت کسی جرم سے متعلق کسی دوسری چیز یا دستاویز کو ضبط کرنے کے بہانہ سے کسی شخص کی املاک کو بلا جواز، یا غیر ضروری طور سے ضبط کرے؛ اور
- (ج) کسی بھی شخص کو بلا جواز سے اور غیر ضروری روکے، تلاشی لے یا گرفتار کرے تو وہ۔
- اتنی مدت کے لیے سزائے قید جو تین سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانہ جو پچیس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے کا بھی مستوجب ہوگا۔

۲۷۔ گرفتار شدہ اشخاص اور ضبط شدہ اشیاء کا فیصلہ۔

(Disposal of persons arrested and articles seized)

- (۱) دفعہ ۲۰ کے تحت جاری کئے گئے کسی وارنٹ کے تحت گرفتار کئے گئے کسی شخص اور ضبط کی گئی اشیاء کو بلا تاخیر اس ہیئت مجاز کے پاس روانہ کر دیا جائے گا جس نے وارنٹ جاری کیا تھا اور دفعہ ۲۰ یا ۲۱ کے تحت گرفتاری کیا گیا ہر شخص اور ضبط کی گئی چیز بلا تاخیر۔

(الف) قریبی پولیس اسٹیشن کے نگران افسر کو؛ اور

(ب) خصوصی عدالت کو، جسے سماعت کا اختیار ہو کر روانہ کر دیا جائے گا۔

(۲) ہیئت مجاز یا افسر، جس کو کوئی شخص یا شے اس دفعہ کے تحت روانہ کی جاتی ہے، ممکنہ سہولت سے ایسی تدابیر کرے گا جو مذکورہ شخص یا شے کے فیصلہ کے لیے قانون کے تحت ضروری ہوں۔

۲۸۔ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے افسران کو پولیس اسٹیشن کے نگران افسران کے

اختیارات تفویض کرنے کا اختیار۔

(Power to invest officers of law enforcement agencies with powers of an officer in-charge of a police station)

وفاقی حکومت اس ایکٹ کے تحت جرم کی نفی کے لیے قانون نافذ کرنے والی ایجنسی کے کسی افسر یا کسی دوسرے افسر کو، اس کے متعلقہ دائرہ اختیار کے اندر پولیس اسٹیشن کے نگران افسر کے اختیارات تفویض کر سکے گی۔

۲۹۔ ناجائز اشیاء کے قبضہ سے قیاس۔

(Presumption from possession of illicit articles)

اس ایکٹ کے تحت مقدمات کی سماعت میں، یہ قیاس کیا جاسکے گا، تاوقتیکہ اور جب تک اس کے برعکس ثابت نہ ہو جائے کہ ملزم نے اس ایکٹ کے تحت، درج ذیل کی نسبت، کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے۔۔

(الف) کوئی نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے یا منضبط شے؛

(ب) کسی اراضی پر اگا ہوا کسی بھنگ، کوکایا، فیون پوسٹ کا پودا جن کی اس نے کاشت کی ہو؛

(ج) نشہ آور ادویات، ذہن کو متاثر کرنے والی شے یا منضبط شے کی پیداوار یا تیاری کے لیے خصوصی طور سے بنائے گئے کوئی آلات یا خصوصی طور سے ڈھالے گئے برتنوں کا مجموعہ؛ یا

(د) کوئی مواد، جو نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے یا منضبط شے کی پیداوار یا تیاری کے لیے

کسی عمل سے گزارا گیا ہو یا مواد سے بچ جانے والی تلچھٹ جس سے کوئی نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے، یا منضبط شے پیدا یا تیاری کی گئی ہو جن کو قبضہ میں رکھنے کا وہ اطمینان بخش طور سے کوئی جواب نہ دے سکے۔

۳۰۔ بعض مقدمات میں دستاویزات کی بابت قیاس:-

(Presumption as to documents in certain cases)

جہاں اس ایکٹ یا کسی دوسرے فی الوقت نافذ العمل قانون کے تحت کئے گئے کسی جرم کی تفتیش کے دوران کوئی دستاویز جو کسی شخص کی جانب سے پیش کی جائے یا فراہم کی جائے یا کسی کی تحویل یا اختیار سے قبضہ میں لی جائے تو خصوصی عدالت۔۔

(الف) یہی قیاس کرے گی، تاوقتیکہ اس کے برعکس ثابت نہیں ہو جاتا، کہ دستخط اور مذکورہ دستاویز کا ہر دوسرا حصہ ہو جو کسی خاص شخص کی طرف سے دستخط کیا گیا یا لکھا گیا فرض کرے، اس شخص کی تحریر ہے اور تعمیل شدہ یا توثیق شدہ دستاویز کی صورت میں یہ کہ اس کی تعمیل توثیق اسی شخص نے کی ہوگی جس کے بارے میں خیال ہو کہ اس نے اس طرح تعمیل یا توثیق کی ہے؛

(ب) دستاویز کو داخل شہادت کرے گی، باوجود اس کے کہ وہ باضابطہ مہر شدہ نہ ہو، اگر مذکورہ دستاویز بصورت دیگر شہادت کے لیے قابل قبول ہو؛ اور

(ج) مذکورہ دستاویز کے مضامین کو سچا قیاس کرے گی تاوقتیکہ اس کے برعکس نہ ہو جائے۔

۳۱۔ معلومات حاصل کرنے کا اختیار:-

(۱) دفعہ ۲۱ کے تحت مجاز کیا گیا کوئی افسر، اس ایکٹ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کے سلسلے میں ہونے والی تحقیق [یا تفتیش] کی مدت کے دوران،۔۔

(الف) کسی شخص سے، خود کو مطمئن کرنے کی غرض سے معلومات حاصل کر سکے گا، خواہ اس سے اس ایکٹ یا

اس کے تحت وضع کئے گئے کسی قاعدہ یا حکم کے احکام کی خلاف ورزی کیوں نہ ہو؛

(ب) کسی شخص کو حکم دے سکے گا کہ وہ تفتیش کے لیے فائدہ مند اور متعلقہ دستاویز یا چیز پیش کرے یا

فراہم کرے؛ اور

- (ج) حقائق اور مقدمہ کے حالات سے باخبر کسی شخص سے پوچھ گچھ کر سکے گا؛ اور
- (د) بلا لحاظ اس امر کے فی الوقت نافذ العمل کسی دوسرے قانون میں کوئی چیز شامل ہے کسی بھی بینک یا مالیاتی ادارے سے معلومات حاصل کر سکے گا۔

۱۔ (۲) محصول آمدنی آرڈیننس ۲۰۰۱ء (نمبر ۴۱ مجریہ ۲۰۰۱ء) قانون محصول فروخت ایکٹ، ۱۹۹۰ء وفاقی آبکاری ایکٹ، ۲۰۰۵ء یا محصول کی غرض کی بابت کسی بھی شخص کی جانب سے پیش کردہ معلومات سے متعلق فی الوقت نافذ العمل دیگر کسی بھی قانون کی کسی بھی شرط میں شامل کسی بھی شے کے باوصف، کوئی بھی سرکاری شعبہ یا اتھارٹی اس ایکٹ کے تحت مجاز کردہ افسر کی جانب سے طلب کردہ معلومات یا دستاویزات فراہم کرنے سے انکار نہیں کر سکے گی۔]

۳۲۔ منشیات سے متعلق اشیاء

(۱) جب بھی کسی ایسے جرم کا ارتکاب کیا جائے جو اس دفعہ کے تحت قابل سزا ہو، تو نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے، یا منضبط شے مواد، سامان اور آلات جن کی نسبت اور جن کے ذریعے مذکورہ جرم کا ارتکاب کیا گیا ہو، قابل ضبطی ہوں گے۔

(۲) کوئی نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے یا منضبط شے جو قانونی طور سے درآمد، منتقل، تیار، قبضہ میں یا فروخت کی گئی ہو، کے ہمراہ یا مزید برآں کوئی نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے یا منضبط شے ہو جو کہ ذیلی دفعہ (۱) کے تحت ضبطی کی مستوجب ہے، اور ایسے برتن یا پکچیز اوسواریاں، کشتیاں اور دیگر سواریاں جو مذکورہ نشہ آور ادویات اور اشیاء کو لے جانے کے لیے استعمال کی جائیں، اسی طور سے قابل ضبطی ہوں گے:

مگر شرط یہ ہے کہ کوئی سواری، کشتی یا دیگر سواری قابل ضبطی نہیں ہوگی تا وقتیکہ یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ اس کا مالک اس بات سے آگاہ تھا کہ جرم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے یا کیا جانا ہے یا ہونے کی توقع ہے^۱ [:

۱۔ [مزید شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کرنسی خواہ مقامی ہو یا غیر ملکی یا کوئی بھی قابل قدر شے جو مالیاتی قدر رکھتی ہو جو

اس ایکٹ کے تحت جرم کے ارتکاب کے لیے استعمال کی گئی ہو قبضہ کی گئی ہو دیگر اشیاء کے ہمراہ ضبط کی جائے گی۔]

۱۔ نشہ آور اشیاء پر قابو پانے کا (ترمیمی) ایکٹ، ۲۰۲۲ء (نمبر ۲۰ بابت ۲۰۲۲ء) کی دفعہ ۱۱ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۲۔ نشہ آور اشیاء پر قابو پانے کا (ترمیمی) ایکٹ، ۲۰۲۲ء (نمبر ۲۰ بابت ۲۰۲۲ء) کی دفعہ ۱۲ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۳۳۔ ضبط کرنے کا طریقہ:-

(۱) اس ایکٹ کے تحت جرائم کی سماعت میں، چاہے ملزم سزایاب ہو یا رہا ہو چکا ہو، خصوصی عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا مذکورہ جرم کے سلسلے میں منجمد یا قبضہ کی گئی شے قابل ضبطی ہے۔

(۲) جہاں اس ایکٹ کے تحت قبضہ کی گئی کوئی چیز دفعہ ۳۲ کے تحت قابل ضبطی ہو لیکن وہ شخص جس نے اس سلسلے میں جرم کا ارتکاب کیا ہو لا پتہ ہو یا اسے ڈھونڈا نہ جاسکتا ہو تو خصوصی عدالت معاملہ کی تحقیق کرے گی اور مذکورہ ذمہ داری کا فیصلہ کرے گی اور ضبطی کا حکم بحسبہ صادر کرے گی:

مگر شرط یہ ہے کہ کسی چیز کی ضبطی کا حکم صادر نہیں کیا جائے گا جب تک منجمد یا قبضہ کی تاریخ سے ایک ماہ نہ گزر چکا ہو یا بغیر اس کے کہ کسی شخص کی جو اس سے وابستہ حق کا دعویٰ کرے اور گواہی کی سماعت کی جائے، اگر کوئی ہو جو وہ اپنے دعویٰ کی نسبت پیش کرے:

۱۔ مزید شرط یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی بھی اشیاء ماسوائے نشہ آور ادویہ کے، مسکن اشیاء کے یا منضبط اشیاء کے جو

تیزی سے اور قدرتی طور پر خراب ہو سکتی ہیں یا ایک گاڑی کی صورت میں، انسداد منشیات فورس کے ڈائریکٹر جنرل یا اس سلسلے میں سرکاری جریدے میں اعلامیہ کے ذریعے مجاز کردہ کسی بھی افسر کی رائے میں ایسی اشیاء یا گاڑی کی فروخت اس کے مالک کے مفاد میں ہے تو وہ خصوصی عدالت کی اجازت کے ساتھ الگ کو ضروری نوٹس دینے کے بعد اور نیلا عام کے ذریعے یہ ہدایت جر کر سکتا ہے کہ اشیاء یا گاڑی جیسی بھی صورت حال ہو، اس ایکٹ کے تحت بنائے گئے قواعد کے ذریعے فروخت کر دیا جائے اور عدالت کا حتمی فیصلہ آنے تک فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو قومی فنڈ برائے بیجا استعمال میں جمع کر دیا جائے گا۔

۲۔ اگر فیصلہ ہونے پر یا اپیل کی صورت میں، جیسی بھی صورت ہو، اس طور پر فروخت کی جانے والی گاڑی یا شے،

والی تمام رقم مالک کے حوالے کر دی جائے گی]

(۴) اس ایکٹ کے تحت قبضہ کی گئی نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنیوالی شے یا منضبط شے کو مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (ایکٹ ۵ بابت ۱۸۹۸ء) کی دفعہ ۵۱۶ الف کے تحت تصفیہ کیا جائے گا^۱۔

۱۔ مگر شرط یہ ہے کہ وفاقی حکومت اس ایکٹ کے تحت قواعد وضع کر کے کسی بھی نشہ آور دوا، ذہن کو متاثر کرنے والی شے اور منضبط شے کو مجموعہ قانون کی دفعہ ۵۱۶ الف کے تحت فروخت کے لیے استثناء دے سکے گی۔

۳۴۔ وفاقی لیبارٹری برائے تجزیہ نشہ آور ادویات، وغیرہ۔

(۱) وفاقی حکومت، اس ایکٹ کے آغاز نفاذ کے بعد جتنا جلد ممکن ہوگا، وفاقی لیبارٹری برائے تجزیہ نشہ آور ادویات یا ایسے دیگر ادارے اور نشہ آور اشیاء کی تحقیق کی لیبارٹری قائم کرے گی یا کسی دوسری لیبارٹری یا ادارے کو اس ایکٹ کے اغراض کی بجا آوری کے لیے وفاقی لیبارٹری برائے نشہ آور ادویات مشترک کرے گی۔

(۲) صوبائی حکومت، جہاں مناسب تصور کرے، صوبائی لیبارٹریاں برائے تجزیہ نشہ آور ادویات قائم کرے گی۔

۳۵۔ سرکاری تجزیہ کار:- وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت، سرکاری جریدے میں اعلامیہ کے ذریعے، ایسے اشخاص کا تقرر کر سکتی ہے جیسا کہ وہ موزوں سمجھے، جو صراحت کردہ قابلیت کے حامل ہوں، کہ وہ وفاقی حکومت کے تجزیہ کار ہوں گے یا جیسی بھی صورت ہو، صوبائی حکومت کے تجزیہ کار جیسی بھی صورت ہو، ایسے شعبوں میں اور ایسے نارکولکس ڈرگز، ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء یا منضبط اشیاء کے لیے جیسا کہ اعلامیہ کے ذریعے صراحت کیا جاسکتا ہے۔

۳۶۔ سرکاری تجزیہ کار کی روپورٹس:- (۱) تجزیہ کار جس کا نارکولکس ڈرگز، ذہن کو متاثر کرنے والی اشیاء یا منضبط اشیاء کے نمونے جانچ اور تجزیے کے لیے پیش کیے جائیں گے، اس کو پیش کرنے والے شخص کو ثنی دستخط شدہ رپورٹ دے گا جو کہ صراحت شدہ فارم پر ہوگی اور اس کی ایک نقل ایسی اتھارٹی کو بھیجے گا جیسا کہ صراحت کی جاسکتی ہے۔

(۲) فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوجود کوئی بھی دستاویز مترشح طور پر کہ وہ

سرکاری تجزیہ کار کی جانب سے دستخط شدہ رپورٹ ہے، رسمی ثبوت اور مذکورہ ثبوت کے بغیر جو کہ اس میں بیان کیے گئے ہیں، حقائق کے ثبوت کے طور پر قابل ادخال ہوگی، تاوقتیکہ اسے انکار نہ کر دیا جائے، حتمی ہوگی۔

باب چہارم

اثاثہ جات کو منجمد اور ضبط کرنا

۳۷ اثاثہ جات کا انجماد، وغیرہ۔

(۱) جہاں اس ایکٹ کے تحت قابل سزا کسی جرم کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کو اطمینان ہو کہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے مناسب وجوہات موجود ہیں کہ ملزم نے مذکورہ کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو وہ ملزم، اس کے رشتہ داروں اور شریک کاروں کے اثاثے ضبط کرنے کا حکم دے سکے گی۔

(۲) جب ڈائریکٹر جنرل یا دفعہ ۲۱ کے تحت مجاز کردہ افسر کے خیال میں جرم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے یا جرم کا ارتکاب ہو چکا ہے، تو وہ مذکورہ ملزم کے اثاثے منجمد کر سکے گا اور منجمد ہونے کے [تیس] ایام کے اندر عدالت کے سامنے وہ مواد پیش کرے گا جس کی بناء پر یہ منجمد کئے گئے اور انہیں مزید منجمد رکھنے کا یا بصورت دیگر فیصلہ عدالت کرے گی۔

(۳) مذکورہ افسر تفتیش یا مقدمے کے دوران خصوصی عدالت کی جانب سے ضبط کی غرض سے اثاثہ جات کا سراغ لگائے گا، ان کی نشاندہی کرے گا اور انہیں منجمد کرے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ ڈائریکٹر جنرل یا جیسی بھی صورت ہو، اثاثے منجمد کرنے والا کوئی افسر، تیس ایام کے اندر، خصوصی عدالت کو مذکورہ انجماد کے بارے میں مطلع کرے گا اور خصوصی عدالت، اس شخص کو نوٹس دینے کے بعد جس کے اثاثے ضبط کر لیے گئے ہوں، تحریری حکم کے ذریعے، مذکورہ انجماد کی توثیق، تین یا اس میں تبدیل کرے گی۔

۳۸۔ اثاثوں کی تلاش۔ (۱) کسی شخص سے شکایت کے موصول ہونے یا معتبر اطلاع ملنے پر یا جبکہ شبہ کی معقول وجہ موجود ہو کہ اس نے اثاثہ جات پاکستان میں یا بیرون پاکستان نشہ آور اشیاء میں ناجائز طور پر ملوث ہونے کی بدولت حاصل کئے ہیں، تو افسر جسے دفعہ ۲۱ کے تحت مجاز کیا گیا ہو یا ایسا دوسرا شخص جسے دفعہ ۳۷ کے تحت مجاز کیا گیا ہو، وہ مذکورہ اثاثوں کا سراغ لگائے گا اور ان کی نشاندہی کرے گا۔

(۲) کسی مجاز اختیار سماعت کی غیر ملکی عدالت سے مصدقہ اطلاع کے موصول ہونے پر کہ پاکستان کے کسی شہری پر فرد جرم عائد کیا جا چکا ہے یا جو اس ایکٹ کے تحت بھی جرم ہے، تو کوئی افسر جسے دفعہ ۲۱ کے تحت اختیار دیا گیا ہو یا کوئی دوسرا شخص جسے دفعہ ۳۷ کے تحت مجاز کیا گیا ہو وہ مذکورہ شخص کے اثاثوں کا سراغ لگائے گا، ان کی نشاندہی کرے گا اور ذیلی دفعہ (۳) کے حکم کے مطابق مذکورہ اثاثوں کو منجمد کرے گا۔

(۳) اس ایکٹ یا فی الوقت نافذ العمل کسی دوسرے قانون کے تحت کسی شخص کے خلاف شروع کردہ کارروائی کی صورت میں مذکورہ اثاثوں کے متعلق خصوصی عدالت کو دفعہ ۳ اور دفعہ ۱۹ کی غرض کے لیے اطلاع کی جائے گی، اور اس شخص کی صورت میں جس نے جرم کا ارتکاب پاکستان سے باہر کیا ہو، تو دفعہ ۴۰ کے تحت اثاثوں کی ضبطی کے لیے معلومات عدالت عالیہ کے روبرو رکھی جائیں گی۔

(۴) کارروائیوں کا جن کا حوالہ ذیلی دفعات (۱) اور (۲) میں دیا گیا ہے میں کسی بھی شخص، احاطہ، جگہ، املاک، سواری، دستاویزات اور کھاتہ جات (اکاؤنٹس بکس) کی نسبت کسی بھی قسم کی تحقیقات، تفتیش یا سروے شامل ہے۔

۳۹۔ اثاثہ جات کی ضبطی کے لیے حکم۔

(۱) جہاں خصوصی عدالت دفعہ ۱۳ کے تحت کسی ملزم کو سزا دے، یا ^۱[ایک سال یا زائد] کی مدت کی قید کی سزا سنائے تو، ڈائریکٹر جنرل یا اس کی طرف سے مجاز کیا گیا افسر، خصوصی عدالت سے ایک تحریری درخواست کے ذریعے، سزایاب شخص کے، یا جیسی بھی صورت ہو، اس کے شریک کار، رشتہ دار یا کسی دوسرے شخص کے ایسے اثاثوں کی فہرست کے ہمراہ، جو اس کے حوالے سے ان کے تصرف یا قبضہ میں ہوں، ان کی ضبطی کی استدعا کر سکے گا۔

(۲) جہاں خصوصی عدالت کو اس امر پر اطمینان ہو کہ ذیلی دفعہ (۱) میں محولہ فہرست میں مصرحہ اثاثے، دفعہ ۱۲ کی خلاف ورزی میں اخذ، پیدا یا حاصل کئے گئے ہیں یا یہ کہ وہ دفعہ ۱۹ کے تحت قابل ضبطی ہیں، تو وہ یہ حکم دے سکے گی کہ مذکورہ اثاثے بحق وفاقی حکومت ضبط کر لئے جائیں گے۔ ^۱[اور تمام رکاوٹوں سے مبرا اس حکومت کو اختیار عطا کیا جائے گا]:

مگر شرط یہ ہے کہ اس دفعہ کے تحت کوئی حکم نہیں دیا جائے گا تاوقتیکہ اس شخص کو جو مذکورہ حکم سے متاثر ہوا ہو، اظہار وجوہ کانٹیس یا سماعت کا موقع نہ دے دیا جائے:

مزید شرط یہ ہے کہ اگر مذکورہ شخص وضاحت پیش کرنے میں ناکام رہے یا خصوصی عدالت کی جانب سے مقرر کی گئی تاریخ پر اس کے روبرو حاضر نہ ہو تو، خصوصی عدالت اس شہادت کی بنیاد پر جو اس کے سامنے دستیاب ہو، ایک طرفہ حکم سنا دے گی۔

(۳) جہاں کسی کمپنی کے حصص ذیلی دفعہ (۲) کے تحت بحق وفاقی حکومت قرق ہو جائیں، تو کمپنیاں آرڈیننس، ۱۹۸۴ء (نمبر ۴۷ مجریہ ۱۹۸۴ء) یا فی الوقت نافذ العمل کسی دوسرے قانون یا کمپنی کے قواعد و ضوابط (Articles of Association) میں شامل کسی امر کے باوجود، مذکورہ حصص وفاقی حکومت کے نام سے رجسٹرڈ ہو جائیں گے۔

۴۰۔ بیرون ملک سزایاب شخص کے اثاثہ جات کی ضبطی:۔ (۱) فی الوقت نافذ العمل کسی دوسرے قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، جہاں پاکستان کا کوئی شہری کسی غیر ملکی عدالت کی طرف سے کسی ایسے جرم کے لیے سزایاب ہو جس اس ایکٹ کے تحت بھی قابل سزا جرم ہو تو، عدالت ڈائریکٹر جنرل یا وفاقی حکومت کی طرف سے مجاز کردہ کسی دوسرے افسر کی درخواست پر حکم دے سکے گی کہ مذکورہ شہری کے پاکستان میں بنائے گئے اثاثے بحق وفاقی حکومت ضبط کر لیے جائیں۔

(۲) خصوصی عدالت کسی بھی دستاویز کو پیش کرنے پر جو کہ غیر ملکی فیصلہ کی مصدقہ نقل متصور ہو یہ قیاس کرے گی کہ مذکورہ فیصلہ قطعی طور پر مجاز اختیار سماعت کی عدالت نے کیا ہے، تاوقتیکہ ریکارڈ میں اس کے برعکس ظاہر نہ ہو، لیکن مذکورہ قیاس اختیار سماعت کے ثابت نہ ہونے پر رد کر دیا جائے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ سزا کا فیصلہ یا حکم۔

(الف) مجاز سماعت غیر ملکی عدالت کی طرف سے کیا گیا ہو؛

(ب) مقدمہ کے حقائق کو پیش نظر رکھ دیا گیا ہو؛

(ج) دھوکہ دہی سے حاصل نہ کیا گیا ہو؛

(د) پاکستان میں نافذ العمل کسی قانون کی خلاف ورزی میں نہ کیا گیا ہو؛

(ہ) اپیل، نگرانی یا نظر ثانی کے ذریعہ قطعی طور پر طے ہوا ہو اور کسی مرافعہ فورم میں زیر سماعت نہ ہو:

مزید شرط یہ ہے کہ اس دفعہ کے تحت، جب تک کسی شہری کو سماعت کا موقع فراہم نہ کر دیا جائے کوئی حکم صادر نہیں کیا جائے گا:

مزید شرط یہ بھی ہے کہ، پہلے فقرہ شرطیہ کی شقات (الف) تا (ہ) میں شامل کسی امر کے باوجود، درخواست کے زیر سماعت ہونے کے دوران، عدالت کسی حکم کے ذریعہ تمام یا کوئی اثاثے منجمد کر سکے گی یا مذکورہ شہری، اس کے شریک کار اور رشتہ دار کو، مذکورہ اثاثہ جات کو پٹے، فروخت، تحفہ، انتقال یا کسی دوسرے طریقے سے منتقل کرنے سے روک سکے گی۔

تشریح:- اس دفعہ کی غرض کے لیے، عبارت ”عدالت“ سے اس صوبہ کی عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) مراد ہے جہاں اثاثے یا ان کا کوئی حصہ موجود ہو۔

۴۰ الف۔ خصوصی عدالت کا اختیار سماعت:- اس ایکٹ کے تحت قائم کردہ خصوصی عدالت علاوہ کسی بھی عدالت کو جائیداد سے متعلق کسی بھی مقدمے یا دعویٰ کی سماعت کرنے کا اختیار حاصل نہ ہوگا، جو خصوصی عدالت کے رُو بر ۳۹ یا دفعہ ۴۰ کے تحت املاک کی ضبطگی کی غرض سے تصفیہ کے لیے زیر التواء ہو۔

۴۱۔ منجمد املاک کی منتقلی کی ممانعت:- (۱) جہاں کسی اثاثہ کے انجماد کے لیے دفعہ ۳۷ یا دفعہ ۴۰ کے تحت کوئی فرمان صادر کیا گیا ہو، اس ایکٹ کارروائیوں کے نتیجے تک، کسی طرح یا طریقہ سے مذکورہ اثاثوں کی کوئی منتقلی یا تبادلہ تا وقتیکہ مذکورہ حکم منسوخ نہ کر دیا جائے، کالعدم ہوگا اور اگر مذکورہ اثاثے بعد میں بحق وفاقی حکومت قرق کر لیے جائیں تو خواہ کچھ بھی ہو، اثاثوں کی مذکورہ کوئی منتقلی یا تبادلہ مؤثر متصور نہیں ہوگا۔

(۲) کوئی بھی شخص جو جان بوجھ کر اثاثوں میں سے کوئی ایک بیع یا منتقل کر دیتا ہے جس کی نسبت دفعہ ۳۷ یا دفعہ ۴۰ کے تحت حکم وضع کر دیا گیا ہو، وہ اس جرم کے تین سال تک کے لیے سزائے قید یا جرمانہ یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔

۴۲۔ ایسی املاک حاصل کرنے کے لیے سزا جس کی نسبت اس ایکٹ کے تحت کارروائیاں کی

گئی ہوں:- کوئی شخص جو عداً ایسے اثاثے حاصل کرے، جن کی نسبت اس ایکٹ کے تحت قانونی کارروائیاں کر کے انہیں

منجمد کیا گیا ہو تو وہ تین سال تک کی سزائے قید یا جرمانہ یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔

۴۳۔ قبضہ لینے کا اختیار:- (۱) جہاں دفعہ ۳۹ کے تحت کسی اثاثہ کو بحق وفاقی حکومت قرق کیے جانے کا حکم دیا

جائے تو، خصوصی عدالت مذکورہ اثاثے کے حامل یا قابض شخص کو حکم دے گی کہ، اتنی مدت کے اندر جس کی اس کی طرف سے

ہدایت کی جائے، مذکورہ اثاثے کا قبضہ چھوڑ دیا جائے یا اسے دفعہ ۴۲ کے تحت مقرر کردہ منتظم (ایڈمنسٹریٹر) یا کسی ایسے دوسرے

شخص کے جسے اس سلسلے میں خصوصی عدالت کی طرف سے مجاز کیا جائے، کے حوالے کر دیا جائے۔

(۲) اگر کوئی شخص ذیلی دفعہ (۱) کے تحت جاری کردہ کسی ہدایت کی تعمیل کرنے سے قاصر رہے یا اس سے انکار

کرے تو خصوصی عدالت اس ضلع کے سپرائنڈنٹ پولیس سے، جہاں مذکورہ اثاثے موجود ہوں، حکم دے گی کہ وہ ان کا قبضہ

حاصل کرنے میں منتظم (ایڈمنسٹریٹر) کی مدد کرنے کے لیے پولیس بھیجے اور یہ سپرائنڈنٹ پولیس کا فرض ہوگا کہ مذکورہ طلبی کی

تعمیل کرے۔

۴۴۔ اس ایکٹ کے تحت منجمد یا ضبط کیے گئے اثاثوں کا انتظام:-

(THE MANAGEMENT OF ASSETS FROZEN OR FORFEITED UNDER THE ACT)

(۱) وفاقی حکومت، سرکاری جریدہ میں اعلان کے ذریعے، وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کسی ایسے افسر کا، جسے

وہ اس حکم کے تحت منجمد یا ضبط کیے گئے اثاثوں کے منتظم (ایڈمنسٹریٹر) کے کارہائے منصبی ادا کرنے کے لیے مناسب تصور

کرے، تقرر کر سکے گی۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت مقرر کیا گیا منتظم (ایڈمنسٹریٹر) ایسی کارروائیاں کرے گا اور ایسے اختیارات استعمال

کرے گا جیسا کہ وفاقی حکومت ان اثاثوں کی دیکھ بھال اور قبضہ کے لیے ہدایت کرے جو بحق وفاقی حکومت منجمد یا قرق کیے

گئے ہوں۔

باب پنجم

خصوصی عدالتیں (Special Courts)

۴۵۔ جرائم کی سماعت کرنے کا اختیار:-

(Jurisdiction to try offences)

اس ایکٹ کے تحت قائم کردہ کسی خصوصی عدالت کو اس ایکٹ کے تحت مختص کردہ کسی جرم کی سماعت کرنے کا قطعی اختیار ہوگا اور جب اس ایکٹ کے تحت جرم کی سماعت ہو رہی ہو تو، خصوصی عدالت اس ایکٹ کے تحت جرم کے علاوہ ازیں بھی جرم کی بھی سماعت کر سکے گی جب وفاقی حکومت کی جانب سے اس بابت اس طرح مجاز کیا گیا ہو اور اس کے ساتھ ملزم کو، مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء)، کے تحت، اسی سماعت میں مشترکہ طور پر سزا دی جائے گا۔]

۴۶۔ خصوصی عدالتوں کا قیام:-

(Establishment of Special Courts)

(۱) وفاقی حکومت، اور اگر وفاقی حکومت کی طرف سے بایں طور پر ہدایت دی گئی ہو تو صوبائی حکومت، سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعہ، اتنی خصوصی عدالتیں قائم کر سکے گی، جو وہ ضروری سمجھے اور ہر مذکورہ عدالت کے لیے عدالت کے لیے جج کی تقرری کر سکے گی اور جہاں وہ ایک سے زیادہ خصوصی عدالتیں قائم کرے تو بذریعہ نوٹیفکیشن ہر خصوصی عدالت کے اجلاس کے مقام کی اور علاقائی حدود کی صراحت کرے گی جن کے اندر وہ اس ایکٹ کے تحت اختیار سماعت کا استعمال کرے گی۔

(۲) اس ایکٹ کے تحت جرائم کی سماعت کرنے کے لیے دو قسم کی خصوصی عدالتیں قائم کر جائیں گی، یعنی:-

(ا) ایسی خصوصی عدالتیں جنہیں تمام جرائم کی سماعت کرنے کا اختیار حاصل ہوگا؛ اور

(دوم) ایسی خصوصی عدالتیں جنہیں دو سال تک یا اس سے کم سزا صادر کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔

(۳) کسی ایسے شخص کا خصوصی عدالت کے جج کے طور پر تقرر نہیں کیا جائے گا جس کا حوالہ،-

(ا) ذیلی دفعہ (۲) (ا) میں دیا گیا ہے ماسوائے اس صورت کے کہ وہ سیشن جج یا ایڈیشنل

سیشن جج ہو یا رہ چکا ہو؛ اور

(دوم) ذیلی دفعہ (۲) (دوم) کے سلسلے میں ماسوائے اس صورت کے کہ وہ جوڈیشل مجسٹریٹ درجہ اول ہو۔

(۴) کسی شخص کو، اس صوبے کی عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) کے چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد جس میں خصوصی عدالت قائم کی گئی ہو، خصوصی عدالت کے جج کے طور پر تقرری کی جائے گی۔

(۵) وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت، عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) کے چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت سے، خصوصی عدالت کو، جن کا حوالہ۔

(اول) ذیلی دفعہ (۲) (اول) میں دیا گیا ہے، کسی بھی سیشن جج یا ایڈیشنل جج کی اختیارات تفویض کر سکے گی؛ اور

(دوم) ذیلی دفعہ (۲) (دوم) میں دیا گیا ہے، کسی بھی جوڈیشل مجسٹریٹ درجہ اول کو اختیارات تفویض کر سکے گی۔

۴۷۔ مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء کا اطلاق:-

(Application of the code of criminal procedure, 1898)

تاوقتیکہ اس ایکٹ میں بصورت دیگر فراہم نہ کیا گیا ہو مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) کے احکام کا، بعد ازیں جس کا حوالہ مجموعہ قوانین کے طور پر دیا گیا ہے، (بشمول سزائے موت کی توثیق سے متعلق احکامات کے) کا اطلاق اس ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت کے روبرو مقدمات کی سماعت اور اپیلوں پر ہوگا۔

۴۸۔ اپیل:- (Appeal)

(۱) خصوصی عدالت جو سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج پر مشتمل ہو، کے حکم کے خلاف کوئی اپیل عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) میں کی جائے گی اور اس کی سماعت اس عدالت کے کم از کم دو ججوں کا بیٹچ کرے گا۔

(۲) خصوصی عدالت جو جوڈیشل مجسٹریٹ درجہ اول پر مشتمل ہو، کے حکم کے خلاف کوئی اپیل، اس خصوصی عدالت میں ہوگی جو سیشن جج یا ایڈیشنل جج پر مشتمل ہوگی۔

۴۹۔ مقدمات کی منتقلی:- (Transfer of cases) (۱) جہاں عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) کے

علاقائی اختیار سماعت کے اندر ایک سے زیادہ خصوصی عدالتیں قائم ہوں تو عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) تحریری حکم کے ذریعہ کوئی مقدمہ، کسی مرحلے پر، مجموعہ قوانین کی دفعہ ۵۲۶ کے مطابق ایک خصوصی عدالت سے کسی دوسری خصوصی میں اس طرح منتقل کر سکے گی گویا خصوصی عدالت سیشن کورٹ تھی۔

(۲) دفعات ۴۵ اور ۴۶ کے تحت خصوصی عدالتوں کے قیام پر متعلقہ خصوصی عدالتوں کو، وہ تمام مقدمات جن کے جرم کی سزا دو سال یا اس سے کم ہو متعلقہ خصوصی عدالتوں کو منتقل کر دیئے جائیں گے جو مجسٹریٹ درجہ اول پر مشتمل ہوں گے اور ایسے دوسرے مقدمات متعلقہ خصوصی عدالتوں میں منتقل کر دیئے جائیں گے جو سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج پر مشتمل ہوں گے۔

(۳) اس میں قبل ازیں شامل کسی امر کے باوجود، نزدیک ترین [☆☆☆☆☆] عدالتی مجسٹریٹ درجہ اول ریمانڈ کی منظوری دے سکے گی۔

۴۹ الف۔ ریمانڈ:- (Remand)۔ مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) یانی

الوقت نافذ العمل دیگر کسی بھی قانون میں شامل کسی بھی شے کے باوصف اس ایکٹ کے تحت گرفتار شدہ شخص، کو مقدمے کے حقائق اور حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے تفتیش اور تحقیقات کی غرض سے حراستی تحویل میں رکھے جانے کا مستوجب ہوگا اتنی مدت کے لیے جو نوے ایام سے زائد نہیں ہوگی اور عدالت ملزم شخص کو ریمانڈ کے لیے تحویل میں دے سکے گی ایسی مدت کے لیے جو ایک وقت میں پندرہ ایام سے زائد نہیں ہوگی اور بعد از ہر ایک ریمانڈ کے لیے عدالت تحریری وجوہات قلمبند کرے گی۔

۵۰۔ خصوصی پراسیکیوٹر:- (Special Prosecutor) (۱) وفاقی حکومت، ایسے افراد کو جو عدالت

عالیہ کے وکلاء ہوں کو خصوصی پراسیکیوٹر کے طور پر ایسی شرائط اور قواعد پر مقرر کر سکے گی جو اس کی جانب سے مقرر کی جائیں، اور اس طرح مقرر کردہ کوئی شخص اس ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت اور [کسی بھی عدالت مرافعہ] کے سامنے کارروائیوں کی پیروی کرنے کا اہل ہوگا اور اگر، وفاقی حکومت کی جانب سے بایں طور پر ہدایت کیے جانے پر مذکورہ کارروائیاں واپس لے گا۔

(۲) جب ذیلی دفعہ (۱) کے تحت مقرر کردہ کوئی خصوصی پراسیکیوٹر، کسی وجہ سے خصوصی عدالت کے سامنے عارضی طور پر سے کارروائیوں کی پیروی کرنے کے قابل نہ ہو تو کارروائیوں کی پیروی وہ شخص کرے گا جسے اس سلسلے میں خصوصی عدالت کی جانب سے مقرر کیا جائے۔

۱۔ نشہ آراشیاء پر قابو پانے کا (ترمیمی) ایکٹ ۲۰۲۲ء (نمبر ۲۰ بابت ۲۰۲۲ء) کی دفعہ ۱۸ کی رو سے حذف کیا گیا۔

۲۔ نشہ آراشیاء پر قابو پانے کا (ترمیمی) ایکٹ ۲۰۲۲ء (نمبر ۲۰ بابت ۲۰۲۲ء) کی دفعہ ۱۹ اور ۲۰ کی رو سے شامل کیا گیا۔

۵۱۔ بعض جرائم کی نسبت ضمانت پر رہا نہیں کیا جائے گا:-

(No bail to be granted in respect of certain offences)

(۱) مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) کی دفعات ۴۹۶ اور ۴۹۷ میں شامل کسی امر کے باوجود ایسے ملزم شخص کی ضمانت منظور نہیں کی جائے گی جس پر اس ایکٹ کے یا نشہ آور مواد سے متعلق کسی دوسرے قانون کے تحت جرم کا الزام عائد کیا گیا، جس کے جرم کی سزا موت مقرر کی گئی ہو۔

(۲) اس ایکٹ کے تحت قابل سزا دیگر جرائم کی صورت میں، ضمانت حسب معمول نہیں دی جائے گی تاوقتیکہ عدالت کی یہ رائے نہ ہو کہ مقدمے میں ضمانت دینا اور ایک معقول رقم کے عوض ضمانت دینا مناسب ہے۔



THE PAKISTAN CODE

باب ششم

نشہ کے عادی افراد کا علاج اور بحالی

Treatment and Rehabilitation of Addicts

۵۲۔ نشہ کے عادی افراد کی رجسٹریشن۔ (Registration of Addicts)

- (۱) ہر صوبائی حکومت نشہ کے عادی افراد کے علاج اور بحالی کے مقصد کے لئے اپنے متعلقہ اختیار حدود کے اندر تمام نشہ کے عادی افراد کا اندراج کرے گی۔
- (۲) وفاقی حکومت لازمی طور پر کسی نشہ کے عادی فرد سے نشہ کے زہریلے اثرات زائل کرنے یا نشہ کی عادت ترک کروانے پر پہلی مرتبہ ہونے والے اخراجات برداشت کرے گی۔
- (۳) نشہ کا عادی شخص مقررہ صورت میں رجسٹریشن کارڈ رکھے گا جیسا کہ مضرہ اور کسی مجاز سرکاری افسر کے طلب کرنے پر پیش کرے گا۔

۵۳۔ نشہ کے عادی افراد کے علاج کے لئے مراکز قائم کرنے کے حکومتی اختیارات۔

(Power of Government to Establish Centers for Treatment of Addicts)

صوبائی حکومت اتنے مراکز قائم کرے گی جتنے وہ ضروری خیال کرے، نشہ کے عادی افراد سے نشہ کے زہریلے اثرات زائل کرنے، نشہ کی عادت ترک کروانے، تعلیم، بعد ازاں دیکھ بھال، بحالی، ان کو سماجی مقام دلانے اور ان دواؤں کی فراہمی کے لئے جو نشہ کے عادی افراد سے نشہ کے زہریلے اثرات کو زائل کرنے کے لئے ضروری سمجھی جاتی ہیں۔

باب ہفتم

نشہ آور اشیاء کے غلط استعمال کو روکنے کے لئے قومی فنڈ

National Fund For Control of Drug Abuse.

۵۴۔ نشہ آور اشیاء کے غلط استعمال کو روکنے کے لئے قومی فنڈ۔

National Fund for Control of Drug Abuse.

(۱) وفاقی حکومت سرکاری جریدے میں اعلامیہ کے ذریعے ایک فنڈ تشکیل دے سکے گی و نشہ آور اشیاء کے غلط استعمال کو روکنے کے لئے قومی فنڈ کے نام سے موسوم ہوگا، جسے بعد ازیں فنڈ کے نام سے پکارا جائے گا، جو درج ذیل پر مشتمل ہوگا،

(الف) وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتوں سے ملنے والے عطیات؛

(ب) اس ایکٹ یا فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون کے تحت ضبط کئے گئے اثاثوں کی فروخت سے ہونے والی آمدنی؛

(ج) بے مصرف چیزیں اور گاڑیوں کی فروخت سے ہونے والی آمدنی جو منشیات پر قابو پانے کی غرض سے عطیات دینے والوں کی جانب سے فراہم کی گئی ہوں؛

(د) کسی شخص یا ادارہ کی طرف سے دیئے گئے عطیات؛ اور

(ه) فنڈ میں جمع کردہ رقوم کی سرمایہ کاری سے ہونے والی آمدنی۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کی ذیلی شقات (الف) تا (ه) میں محولہ تمام وصول شدہ رقوم پبلک اکاؤنٹ کے حسابات میں جمع کرائی جائیں گی جو پاکستان کے محاسب اعلیٰ کی جانب سے حسب ضابطہ تصدیق شدہ ہوں۔

(۳) فنڈ کی غرض اور مقصد ان اخراجات کو پورا کرنا ہوگا جو نشہ آور ادویات، دماغ پر اثر انداز ہونے والی اشیاء اور منضبط اشیاء کے کاروبار اور ان کے غلط استعمال کی نگرانی اور انسداد کاروبار منشیات پر نشہ کے عادی افراد کے علاج اور بحالی پر اور ان تمام یا کسی بھی متعلقہ اغراض پر کئے جائیں گے جن کی وفاقی حکومت کی جانب سے صراحت کی جائے گی۔

(۴) فنڈ کا انتظام اور جملہ معاملات کا اختیار اور نگرانی کسی ہیئت حاکمہ کے سپرد ہوگی جو ایک چیئرمین اور ایسے دیگر ارکان پر مشتمل ہوگی جس کا وفاقی حکومت کی جانب سے سرکاری جریدے میں اعلامیہ کے ذریعے ایسی قیود و شرائط کے مطابق

تقرر کیا جائے گا جیسا کہ صراحت کر دی جائے۔

(۵) ہیئت حاکمہ کو اختیارات حاصل ہوں گے کہ وہ اپنا طریقہ ہائے کار منضبط کرے اور ارکان منتخب کرے جیسا کہ وہ مناسب سمجھے۔

۵۵۔ ان سرگرمیوں کی سالانہ رپورٹ جس میں فنڈ سے رقم لگائی جائے۔

(Annual Report of the Activities Financed out of the Fund.)

ہیئت حاکمہ، ہر مالی سال ختم ہونے کے بعد، ایک رپورٹ جو اس کی سرگرمیوں اور ایسی سرگرمیاں جن میں مالی سال کے دوران فنڈ سے رقم مہیا کی گئی کا، وفاقی حکومت کو کھاتہ جاتی گوشوارہ پیش کرے گی۔



THE PAKISTAN CODE

باب ہشتم

بین الاقوامی تعاون

(International Co-operation)

۵۶۔ باہمی قانونی امداد کی درخواست کرنے اور عمل کرنے کا اختیار۔

(Authority to Make and Act on Mutual Legal Assistance Requests)

(۱) یہ بات ان غیر ممالک کے ساتھ کسی ایسے معاہدے، سمجھوتے یا مفاہمت ہے جن میں پاکستان وقتاً فوقتاً فریق رہا ہے اور اس باب سے کوئی ایسی چیز نہیں لی جائے گی جو اس امداد کی نوعیت یا وسعت کو محدود کر دے جو پاکستان بصورت دیگر قانونی طور پر غیر ممالک کو دیتا یا ان سے وصول کرتا ہے۔

(۲) وفاقی حکومت، -----

(الف) پاکستان کی طرف سے غیر ملکی ریاست کے متعلقہ حاکم مجاز کو پاکستان میں آغاز کردہ کسی تفتیش یا دائرہ کردہ کارروائی میں باہمی قانونی معاونت کے لئے درخواست دے سکے گی جو کسی ایسے جرم کے ارتکاب یا شبہ کی نسبت معقول وجوہات کی بناء پر اس ایکٹ کے باب دوم کے خلاف اس کا ارتکاب کیا گیا ہے؛

(ب) غیر ممالک سے کی جانے والی اسی قسم کی درخواست کی کھلی یا جزوی طور پر ان شرائط کے مطابق

منظوری دے گی یا ملتوی کر دے گی جیسا کہ وہ ضروری سمجھے؛ اور

(ج) غیر ممالک کی جانب سے کی جانے والی ایسی درخواست پر اس بناء پر انکار (کھلی یا جزوی طور پر)

کر دے گی کہ درخواست کی منظوری سے پاکستان کی حاکمیت، تحفظ، عوامی فیصلوں یا دوسرے عوامی

مفاہد کو ضرر پہنچتا ہے۔

(۳) غیر ملکی متعلقہ حاکم مجاز کو وفاقی حکومت کی جانب سے معاونت کی درخواستیں جس کا حوالہ ذیلی دفعہ (۲) میں

دیا گیا ہے، وفاقی حکومت یا ایسے افسر کی جانب سے کی جائیں گی جسے وفاقی حکومت کی جانب سے مجاز کیا گیا ہو، اور فوجداری

معاملات سے متعلق تفتیش یا کارروائیوں میں کسی دوسری قسم کی بین الاقوامی مدد کی درخواست اس شخص کی جانب سے کی جائے گی

جسے وفاقی حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں مجاز کیا گیا ہو۔

۵۷۔ باہمی قانونی امداد، پاکستان کی طرف سے درخواستیں۔

(Mutual Legal Assistance, Requests by Pakistan)

- (۱) وفاقی حکومت یا دفعہ ۵۶ کی ذیلی دفعہ (۳) کے تحت مجاز افسر غیر ملک سے درخواست کر سکے گا کہ وہ، ---
- (الف) لی گئی شہادت، یا دستاویزات یا دوسری اشیاء فراہم کرے؛
- (ب) وارنٹ تلاشی یا دوسری قانونی دستاویزات حاصل کرے اور ان کی تعمیل کرے جو تفتیش سے متعلق چیزوں کی تلاش یا پاکستان میں قانونی کارروائی سے متعلق ہوں اور جن کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ اس ملک میں موجود ہیں اور اگر مل جائیں تو ان کو ضبط کر لیں؛
- (ج) دفعہ ۳۷ کی ذیلی دفعہ (۲) کے تحت عمل یا احکامات کے تابع اثاثوں کی ضبطی جہاں تک کہ وہ قانونی طور پر اس ملک میں ہوں، اس حد تک جیسا کہ معقول وجوہات کی بناء پر یہ باور کیا جاتا ہو کہ وہ اس ملک میں موجود ہیں؛
- (د) دفعہ ۳۳ کی ذیلی دفعہ (۲) کے احکام کے تحت اشیاء ضبط کر لیں اور دفعہ ۳۹ کی ذیلی دفعہ (۲) کے احکامات کے تحت اشیاء اس حد تک ضبط کر لیں جیسا کہ اشیاء یا اثاثے جیسی بھی صورت ہو یہ باور کیا گیا ہو کہ اس ملک میں موجود ہیں؛
- (ه) ایسی کوئی شہادت، دستاویزات، اشیاء، چیزیں، اثاثے یا نفع جو مذکورہ اشیاء یا اثاثوں کی فروخت سے حاصل ہوئے ہوں کو پاکستان منتقل کرے؛ اور
- (و) غیر ملکی ریاست میں گرفتار کسی شخص کو پاکستان کی تحویل میں دے جو اپنی رضامندی سے متعلقہ تفتیش یا کارروائی میں پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہو۔

۵۸۔ معاونت کے لئے غیر ملکی درخواست۔

(Foreign Requests for Assistance)

- (۱) وفاقی حکومت کسی غیر ملک کو مذکورہ ملک میں کسی کسی تفتیش کے شروع کرنے یا کارروائی کے آغاز کے لئے اس قسم کی باہمی قانونی امداد دینے کا جس کی صراحت دفعہ ۵۷ میں کردی گئی ہے، کا اختیار دے سکے گی۔
- (۲) مذکورہ درخواستوں میں، ---

(الف) اس متعلقہ اتھارٹی کا نام دیا جائے گا جس کا تعلق مجرمانہ معاملے کے ساتھ ہو جس سے متعلقہ درخواست کی گئی ہو؛

(ب) مجرمانہ معاملے کی نوعیت کی تفصیل اور متعلقہ حقائق اور قوانین کا مختصر بیان دیا جائے گا؛

(ج) درخواست کے مقصد اور طلب کردہ امداد کی نوعیت کے متعلق مفصل بیان شامل ہوگا؛

(د) اثاثوں کے منجمد کرنے یا ضبطی کی درخواست کی صورت میں جن کے بارے میں معقول وجوہ کی بناء

پر یہ یقین ہو کہ وہ پاکستان میں موجود ہیں، جرم کی تفصیلات، تو جرم کی نسبت شروع کی گئی کسی بھی تفتیش یا کارروائی کے کوائف، اور اس کے ساتھ عدالت کے منجمد یا ضبطی کے حکم کی نقل منسلک کی جائے گی؛

(ه) کسی بھی ضابطے کی تفصیلات دی جائیں گی جس پر غیر ملکی ریاست پاکستان میں عمل کیا جانا ضروری متصور کرتی ہو تا کہ درخواست کو موثر بنایا جاسکے بالخصوص شہادت قلمبند کرنے کی درخواست کی صورت میں؛

(و) ایک ایسے بیان پر جس میں اس درخواست کو صیغہ راز رکھنے سے متعلق غیر ملکی ریاست کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہو اور ان خواہشات کی نسبت وجوہات پر مشتمل ہوگی؛

(ز) اس دورانیہ کی تفصیلات جس کے دوران غیر ملکی ریاست اپنی درخواست کی تعمیل چاہتی ہو دی جائے گی؛

THE PAKISTAN CODE

(ح) وہ وجوہات، جہاں قابل اطلاق ہوں، باور کرانے کے لئے بیان کی جائیں گی کہ متعلقہ اثاثے یا

اشیاء جو تلاش منجمد یا ضبط کی جاتی ہیں پاکستان میں موجود ہیں؛ اور

(ی) ایسی دیگر معلومات پر مشتمل ہوگی جو اس درخواست کو موثر بنانے میں مددگار ہو۔

(۳) ایسی درخواست کو مشاورت کے بعد منظور کیا جاسکے گا، باوجود اس کے کہ وہ درخواست جیسا کہ ابتداء وضع کی

گئی ہے، ذیلی دفعہ (۲) کی پیروی میں نہ ہو۔

۵۹۔ ثبوت اکٹھا کرنے کے حکم یا وارنٹ تلاشی کے لئے غیر ملکی درخواستیں۔

(Foreign Requests for an evidence Gathering order or a Search

Warrant)

(۱) فی الوقت نافذ العمل کسی قانون میں شامل کسی اس کے باوجود، جہاں وفاقی حکومت دفعہ ۵۸ کے بموجب

پاکستان میں ثبوت حاصل کرنے یا کسی ایسے شخص سے ثبوت حاصل کرنے کے لئے جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ پاکستان میں ہے، کسی غیر ملکی ریاست کی درخواست منظور کر لے، تو ڈائریکٹر جنرل یا اس کی طرف سے مجاز کیا گیا کوئی افسر عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) کو حسب ذیل کے لئے درخواست دے سکے گا۔۔۔

(الف) وارنٹ تلاشی؛ یا

(ب) ثبوت اکٹھا کرنے کا حکم۔

(۲) عدالت عالیہ (ہائی کورٹ)، جس کو ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کوئی درخواست دی گئی ہو اس ذیلی دفعہ کے تحت

ثبوت اکٹھا کرنے کا حکم یا وارنٹ تلاشی جاری کر سکے گی، جہاں اسے یہ اطمینان ہو کہ یہ باور کرنے کی معقول وجوہات موجود ہیں کہ،۔۔۔۔

(الف) جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے، یا معقول وجوہات کی بناء پر یہ شک کیا جاتا ہے کہ ارتکاب جرم

درخواست کرنے والی ریاست کے قوانین کے خلاف ہوا ہے، اگر اس کا ارتکاب پاکستان میں ہوتا تو یہ اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کی تشکیل کرتا؛

(ب) بیرون ملک ارتکاب جرم کا ثبوت یا اطلاع اس شخص کی جائے رہائش ظاہر کرے گی جس پر بیرون

لک جرم کے ارتکاب کا شبہ ہو اور اس کا پاکستان میں کسی عمارت، مقام یا جگہ پر موجود ہونے کا

احتمال ہو؛ اور

(ج) وارنٹ تلاشی کے لئے درخواست کی صورت میں، تمام حالات کے پیش نظر، ثبوت اکٹھا کرنے کا حکم دینا زیادہ مناسب نہیں ہوگا۔

(۳) ثبوت اکٹھا کرنے کے حکم میں،۔۔۔۔۔

(الف) اس طریقہ کار کا تعین کرے گا جس میں شہادت حاصل کی جانی ہے تاکہ غیر ملکی درخواست کو مؤثر بنایا جاسکے تاوقتیکہ پاکستان کے قانون کے تحت ممانعت نہ کر دی جائے اور بالخصوص، کسی شخص کو جس کا اس میں نام ہو طلب کر سکے گی، کہ۔۔۔

(اول) مواد (ڈیٹا) سے ریکارڈ تیار کرے یا ریکارڈ کی نقل تیار کرے؛

(دوم) حلفاً یا بصورت دیگر ثبوت دینے کے لئے عدالت میں پیش ہوتا وقتیکہ اس کو مستثنیٰ نہ کر دیا جائے؛ اور

(سوم) عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) یا عدالت کی جانب سے مقرر کردہ کسی شخص کو کوئی چیز بشمول کوئی بھی ریکارڈ یا اس کی نقل پیش کرے؛ اور

(ب) ایسی قیود و شرائط شامل کر سکے گی جیسا کہ عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) ضروری سمجھے، بشمول ان کے جو، اس شخص سے جس کا اس میں نام ہو یا تیسرے فریق کے مفادات سے تعلق رکھتی ہوں۔

(۴) کوئی شخص جس کا ثبوت اکٹھا کرنے کے حکم میں نام ہو کسی سوال کا جواب دینے یا کوئی ریکارڈ یا چیز پیش

کرنے سے انکار کر سکے گی جب انکار کی بنیاد حسب ذیل پر ہو،۔۔۔۔۔

(الف) پاکستان میں نافذ العمل کوئی قانون؛

(ب) کوئی مراعات جو اس غیر ملکی ریاست میں جس نے درخواست کی ہو نافذ العمل کسی قانون کی

جانب سے تسلیم شدہ ہو؛ یا

(ج) غیر ملکی ریاست میں نافذ العمل کوئی قانون جو اس شخص سے پوچھے گئے سوال یا وہ ریکارڈ یا چیز پیش

کرے کو اپنے دائرہ کار کے اندر جرم قرار دیتا ہو۔

(۵) جب کوئی شخص ذیلی دفعہ (۴) کے تحت کسی سوال کا جواب دینے یا ریکارڈ یا کوئی چیز پیش کرنے سے انکار کر

دے تو (ہائی کورٹ) عدالت عالیہ وفاقی حکومت کو اس معاملہ کی رپورٹ کرے گی جو غیر ملکی ریاست کو اس امر سے آگاہ کرے گی اور غیر ملکی ریاست سے وہ تحریری بیان حاصل کرنے کے لئے درخواست کرے گی کہ آیا اس شخص کا انکار غیر ملکی ریاست کے قانون کے تحت ٹھوس بنیاد پر تھا یا نہیں۔

(۶) ذیلی دفعہ (۵) کے تحت کسی درخواست کے جواب میں وفاقی حکومت کا غیر ملکی ریاست سے وصول کردہ کوئی تحریری بیان، فرمان قانون شہادت، ۱۹۸۴ء میں شامل کسی امر کے باوجود، ثبوت اکٹھا کرنے والی کارروائیوں میں قابل ادخال ہوگا اور اس امر کا تعین کرے گا کہ آیا اس شخص کا انکار غیر ملکی قانون کے تحت ٹھوس بنیاد پر ہے یا نہیں۔

(۷) کوئی شخص جو، معقول وجہ کے بغیر، اس دفعہ کے تحت صادر کردہ عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) کے حکم قانونی کی تعمیل سے انکار کرے یا جو ذیلی دفعہ (۴) کے تحت انکار کر چکا ہو اور بدستور انکاری ہو باوجود اس کے کہ ذیلی دفعہ (۶) کے تحت کسی بیان کے ثبوت میں یہ بات تسلیم کی گئی ہو کہ انکار ٹھوس بنیاد پر نہیں ہے، تو بین عدالت کا ارتکاب کرتا ہے۔

(۸) عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) اس شخص کی گرفتاری کے لئے وارنٹ جاری کر سکتی ہے جس کا ثبوت اکٹھا کرنے والے حکم میں نام ہو، جب اسے اطمینان ہو کہ وہ شخص۔۔۔۔۔

(الف) حاضر نہیں ہوا یا حاضر نہیں ہو رہا جب اسے حکم دیا گیا یا وہ تقریباً مفروضہ ہے؛ اور

(ب) حکم اسے ذاتی طور پر پہنچایا گیا تھا۔

(۹) ذیلی دفعہ (۸) کے تحت جاری کردہ کسی وارنٹ کی تعمیل میں گرفتار شدہ کوئی شخص فوراً (ہائی کورٹ) عدالت عالیہ کے روبرو پیش کیا جائے گا، تاکہ ذیلی دفعہ (۲) کے تحت صادر کردہ حکم کی تعمیل کو یقینی بنایا جاسکے اور عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) یہ حکم صادر کر سکتی ہے کہ وہ شخص، تحویل میں رکھا جائے گا یا اس کو ضمانت کے ساتھ یا بلا فراہمی ضمانت رہا کر دیا جائے گا۔

THE PAKISTAN CODE وارنٹ تلاشی (۱۰)

(الف) مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) کی دفعات کے مطابق جاری کیا جائے گا؛

(ب) وقت اور تاریخ کا تعین کرے گا جب عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) کسی عرضداشت کی سماعت کرے

گی جس کے ذریعہ کوئی ریکارڈ یا چیز وارنٹ کے نتیجے میں ضبط کی گئی ہو، قبل اس کے کہ اس کو غیر ملکی ریاست میں بھیجنے کا کوئی حکم صادر کیا جائے؛

(ج) ایسی قیود و شرائط شامل ہو سکتی ہیں جیسا کہ عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) مناسب سمجھے، بشمول ان

شرائط کے جو اس کی تعمیل کے وقت اور طریقہ سے متعلق ہوں۔

(۱۱) ذیلی دفعہ (۲) کے تحت جاری کئے گئے وارنٹ تلاشی کی تعمیل کرنے والا شخص،۔۔۔۔

(الف) کسی بھی چیز کو ضبط کر سکے گا جس کے لئے اس کے پاس معقول وجوہات موجود ہوں کہ وہ ثبوت کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے وہ اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کے ارتکاب سے حاصل کی گئی ہے، اس میں استعمال کی گئی ہے یا اسے استعمال کرنے کا ارادہ ہو؛

(ب) اس کی تعمیل پر غور کرنے کے لئے سماعت کے وقت سے کم از کم پانچ دن قبل، وارنٹ کی تعمیل سے متعلق تحریری رپورٹ بشمول ضبط کردہ ریکارڈ اور اشیاء کی تفصیل عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) کو پیش کرے گا۔

(۱۲) عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) وارنٹ تلاشی کی تعمیل پر غور کرنے کے لئے سماعت پر، ڈائریکٹر جنرل یا اس کی جانب سے مجاز کردہ کسی افسر یا کسی شخص کی جانب سے جس سے وارنٹ کے نتیجے میں کوئی ریکارڈ یا چیز ضبط کی گئی تھی اور کسی شخص سے، جو اس ریکارڈ یا چیز میں مفاد رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، کی جانب سے داخل کردہ کسی عرضداشت پر غور کرنے کے بعد،۔۔۔۔

(الف) حکم دے گی کہ ریکارڈ یا چیز اس شخص کو جس سے ضبط کی گئی تھی یا اس شخص کو جو قانونی طور سے اس کے قبضہ کا حق دار ہو واپس کر دی جائے، بشرطیکہ اس کو اطمینان ہو کہ وارنٹ کی تعمیل اس کی شرائط کے مطابق نہیں کی گئی تھی اور یہ کہ اسے اس طرح واپس کرنا مفاد عامہ میں ہوگا؛

(ب) کسی دوسری صورت میں حکم دے گی کہ ریکارڈ یا چیز اس غیر ملکی ریاست کو بھیج دی جائے اور حکم میں ایسی قیود و شرائط شامل ہوں گی جیسا کہ عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) ضروری سمجھے۔۔۔۔

(اول) تاکہ غیر ملکی ریاست کی درخواست کو مؤثر بنایا جاسکے؛

(دوم) ریکارڈ یا ضبط کردہ کسی چیز کی حفاظت اور پاکستان کو واپسی کی نسبت حکم دے سکے گی؛ یا

(سوم) فریق ثالث کے مفاد کی نسبت۔

(۱۳) کوئی ریکارڈ یا ضبط کردہ چیز کسی غیر ملکی ریاست کو نہیں بھیجی جائے گی تاوقتیکہ ڈائریکٹر جنرل کو یہ اطمینان نہ ہو

جائے کہ غیر ملکی ریاست ریکارڈ یا چیز بیرون ملک بھیجنے کی نسبت عائد قیود و شرائط کی تعمیل کرنے پر رضا مند ہو چکی ہے۔

۶۰۔ زیر حراست اشخاص کی طرف سے بیرون ملک سے معاونت کی درخواست۔

(Foreign Requests For Assistance from Detained Persons)

(۱) جب وفاقی حکومت کسی غیر ملکی ریاست کے، کسی زیر حراست شخص کی بابت، جسے پاکستان میں سزائے قید دی گئی ہو کو مقررہ مدت کے لئے غیر ملکی ریاست میں منتقل کرنے کی درخواست کو منظور کر لیتی ہے تاکہ اس ریاست کے اندر ارتکاب جرم سے متعلق تفتیش یا کارروائیوں میں گواہی یا معاونت دے یا معقول وجوہ کی بناء پر شک ہو کہ اس کا ارتکاب درخواست کرنے والی ریاست کے قانون کے خلاف اس طریقہ کے لحاظ سے کیا گیا ہے جو پاکستان میں ارتکاب کیا جاتا تو اس ایکٹ کے تحت جرم تشکیل دیتا تو ڈائریکٹر جنرل عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) کو منتقلی کے حکم کے لئے درخواست دے سکے گا۔

(۲) عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) جس کو ذیلی دفعہ (۱) کے تحت درخواست دی گئی ہو حکم منتقلی صادر کر سکے گی جب دیگر امور کے ساتھ ساتھ اس امر پر غور کرنے کے بعد اسے اس امر پر اطمینان ہو کہ درخواست کی تائید میں داخل کردہ دستاویزات یا فراہم کردہ معلومات کہ زیر حراست شخص منتقلی پر رضامند ہے۔

(۳) ذیلی دفعہ (۲) کے تحت دیا گیا حکم منتقلی۔۔۔۔۔

(الف) زیر حراست شخص کا نام اور اس کی حراست کی جگہ مقرر کرے گا؛

(ب) اس شخص کو حکم دے گا جس کی تحویل میں زیر حراست شخص ہے، کہ اسے اس شخص کی تحویل میں دے

دے جسے حکم میں نامزد کیا گیا ہے یا جو اس طرح نامزد کردہ اشخاص کی جماعت کا کوئی رکن ہو؛

(ج) اس شخص کو حکم دے گی جو زیر حراست شخص کو اپنی تحویل میں لے رہا ہے کہ اسے غیر ملکی ریاست میں

لے جائے اور زیر حراست شخص کی پاکستان واپسی پر اس شخص کو اسی حراستی مقام پر واپس کرے

جہاں وہ اس وقت تھا جب حکم صادر کیا گیا یا حراست کے کسی دوسرے مقام پر جسے وفاقی حکومت

بعد ازیں غیر ملکی ریاست کو مشتہر کر سکے گی؛

(د) منتقلی کی جو بات بیان کرے گا؛

(۵) اس مدت کا تعین کرے گا جس پر یا جس کے ختم ہونے سے قبل زیر حراست شخص کو واپس کیا جانا چاہیے یا تاوقتیکہ درخواست کے مقاصد کے پیش نظر اس میں وفاقی حکومت کی جانب سے تبدیل نہ کر دی جائے؛

(و) زیر حراست اشخاص کے مفادات کے تحفظ سے متعلق ایسی قیود و شرائط شامل کر سکے گی جیسا کہ عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) مناسب سمجھے۔

(۴) حکم منتقلی کی مطابقت میں کسی شخص کی جانب سے تحویل میں گزارا گیا وقت، جتنا بھی اُس شخص نے مذکورہ تحویل میں گزارا ہو اور اچھے چال چلن کے مظاہرہ کیا ہو، تو اس سزا میں گزارا گیا وقت تصور کیا جائے گا جو اس وقت دی گئی تھی جب حکم صادر کیا گیا تھا۔

۶۱۔ پاکستان کی درخواست کے جواب میں پاکستان میں غیر ملکی اشخاص۔

(Foreign Persons in Pakistan in Response to a Pakistan Request)

(۱) وفاقی حکومت، ذریعہ تحریری نوٹس، غیر ملکی ریاست میں زیر حراست شخص کی پاکستان میں عارضی حراست کی اجازت دے سکے گی جو دفعہ ۵۷[۱] کی شق (و) کے تحت کسی درخواست کی مطابقت میں پاکستان میں اس ریاست سے ایسی مدت کے لئے منتقل کیا گیا جس پر درخواست کے مقاصد اور غیر ملکی ریاست کی تحویل میں اس شخص کی واپسی کی غرض سے اس ریاست کے ساتھ اتفاق کیا گیا ہو۔

(۲) کوئی شخص جس کے بارے میں ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کوئی نوٹس جاری کیا جاتا ہے، جب تک وہ نوٹس نافذ العمل ہو،۔۔۔۔۔

(الف) اس درخواست کی اغراض کے لئے اس کو پاکستان میں داخل ہونے اور پاکستان میں رہنے اور

جب ان مقاصد کے لئے مطلوب نہ ہو تو پاکستان چھوڑنے کی اجازت ہوگی، باوجود اس کے کہ

پاکستان کا کوئی قانون اس کے برعکس ہو؛ اور

(ب) وہ درخواست کی اغراض کے لئے پاکستان میں تحویل کے دوران قانونی تحویل میں تصور کیا جائے گا۔

(۳) وفاقی حکومت کسی بھی وقت ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کسی نوٹس کو تبدیل کر سکے گی اور جب غیر ملکی ریاست اس شخص کو تحویل سے رہائی کی درخواست کرے، تو وفاقی حکومت خواہ فی الفور یا مقررہ تاریخ پر ہدایت کرے گی کہ اس شخص کو تحویل سے بحال رہا کر دیا جائے۔

(۴) اس دفعہ کی شرائط کا، ایسی صورت میں جب زیر حراست شخص اس دفعہ میں متذکرہ قسم کی اعانت کی درخواست کے نتیجے میں پاکستان کے ذریعہ ایک غیر ملکی ریاست سے کسی دوسری ریاست میں منتقل ہو رہا ہو، پر مناسب تبدیلیوں کے ساتھ اطلاق ہوگا۔

(۵) کوئی شخص، خواہ وہ کوئی زیر حراست شخص ہو یا نہ ہو، جو کسی کارروائی میں گواہی دینے یا کسی تفتیش، مقدمہ یا اس سے متعلقہ کارروائی کے سلسلے میں اعانت دینے کے لئے اس باب کے تحت پاکستان کی درخواست کے جواب میں پاکستان میں موجود ہو، تو پاکستان میں رہنے کے دوران اسے، ---

(الف) قید نہیں کیا جاسکے گا اس پر مقدمہ نہیں چلایا جاسکے گا یا اس کو سزا نہیں دی جاسکے گی؛ یا

(ب) درخواست کی پیروی میں غیر ملکی ریاست سے اس شخص کی روانگی سے قبل کسی فعل یا فروگزاشت کی

نسبت جو سرزد ہوئی ہو، کسی دیوانی کارروائی کے تابع نہیں کیا جاسکے گا۔

۶۲۔ پاکستان میں حکم امتناعی کے لئے غیر ملکی درخواستیں۔

(Foreign Requests For Pakistan Restraining Orders)

(۱) فی الوقت نافذ العمل کسی قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، جہاں وفاقی حکومت کسی اثاثہ کے لین دین کو روکنے کے لئے دفعہ ۶۳ کی ذیلی دفعہ (۱) کے بموجب کسی غیر ملکی ریاست کی درخواست منظور کرتی ہے، جس میں سے کچھ یا تمام کے بارے میں یہ باور کرنے کی قابل معقول وجوہات پائی جاتی ہوں کہ وہ پاکستان میں موجود ہیں تو وفاقی حکومت حکم امتناعی کے لئے عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) سے درخواست کر سکے گی۔

(۱) نشہ آواشیاء پر قابو پانے کا (ترمیمی) ایکٹ ۲۰۲۲ء (نمبر ۲۰ بابت ۲۰۲۲ء) کی دفعہ ۲۳ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

(۲) عدالت عالیہ (ہائی کورٹ)، جس کو ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کوئی درخواست دی گئی ہو وہ حکم منجمد اثاثہ جات صادر کر سکے گی، جب اسے اطمینان ہو کہ یہ باور کرنے کی معقول وجوہات موجود ہیں کہ، ---

(الف) درخواست کرنے والی ریاست کے قوانین کے خلاف کسی شخص کی جانب سے کسی جرم کا ارتکاب کیا

گیا ہے یا یہ باور کرنے کی معقول وجوہات کی بناء پر اس کے ارتکاب کا شک کیا گیا ہے، جس کا

ارتکاب اگر پاکستان میں کیا جائے تو اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کی تشکیل کرتا؛

(ب) غیر ملکی ریاست میں اس جرم سے متعلق کسی تفتیش یا کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے؛

(ج) جرم کے ارتکاب سے اس شخص، اس کے رشتہ داروں اور شریک کاروں کی جانب سے حاصل کردہ

اثاثے پاکستان میں موجود ہیں؛ اور

(د) اس غیر ملکی ریاست میں مذکورہ اثاثوں کی ضبطی کو مؤثر بنانے کے لئے حکم صادر کیا جا چکا ہے یا اس

کے صادر کرنے کا امکان ہے، اور اس ایکٹ کا اطلاق اس طرح ہوگا گویا کہ جرم کا ارتکاب

پاکستان میں کیا گیا تھا، جس پر دفعہ ۳۸ کی ذیلی دفعہ (۲) کے تحت منجمد کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔

۶۳۔ غیر ملکی ضبطی یا حکم امتناعی کے نفاذ کے لئے درخواستیں۔

(Requests for Enforcement of Foreign Confiscation or restraining Orders)

(۱) اس دفعہ کا اطلاق ان مقدمات پر نہیں ہوگا جو اس ایکٹ کی دفعہ ۴۰ میں آتے ہوں۔

(۲) جہاں غیر ملکی ریاست حسب ذیل کے نفاذ کے لئے انتظامات کرنے کی وفاقی حکومت سے درخواست

کرے۔ ---

(الف) غیر ملکی حکم امتناعی؛ یا

(ب) غیر ملکی ضبطی کا حکم۔

تو ڈائریکٹر جنرل مذکورہ ریاست کی عدالت کی جانب سے جاری کردہ احکام کی رجسٹریشن کے لئے

عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) سے درخواست کرے گا۔

(۳) عدالت عالیہ (ہائی کورٹ)، ڈائریکٹر جنرل کی درخواست پر، غیر ملکی امتناعی کورجسٹر کرے گی بشرطیکہ عدالت کو اطمینان ہو کہ وہ حکم اس غیر ملکی ریاست میں نافذ العمل ہے۔

(۴) ہائی کورٹ (عدالت عالیہ)، ڈائریکٹر جنرل یا اس کی جانب سے مجاز کردہ کسی افسر کی درخواست پر، غیر ملکی حکم ضبطی کورجسٹر کرے گی، بشرطیکہ عدالت کو اطمینان ہو کہ۔۔۔۔۔

(الف) وہ حکم غیر ملکی ریاست میں نافذ العمل ہے اور اس کے خلاف اپیل نہیں کی جاسکتی؛ اور

(ب) جہاں وہ شخص، جو موضوع حکم ہے، غیر ملکی ریاست میں غیر ملکی حکم ضبطی کی کارروائیوں میں حاضر نہیں ہوا تھا، یعنی۔۔۔۔۔

(اول) اس شخص کو معقول وقت پر کارروائیوں کے بارے میں نوٹس دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے؛ یا

(دوم) نوٹس جاری کرنے سے قبل اس شخص کا انتقال ہو گیا تھا یا وہ فرار ہو گیا تھا۔

(۵) جہاں غیر ملکی حکم امتناعی یا غیر ملکی ضبطی کا حکم اس دفعہ کے مطابق رجسٹرڈ کیا گیا ہو، تو اس غیر ملکی ریاست میں اس حکم میں کی گئیں کسی بھی ترمیمات کی نقل (خواہ وہ رجسٹریشن سے قبل یا بعد ازیں کی گئی ہوں) اس طریقہ پر رجسٹرڈ کی جائے گی جیسے حکم ہے، لیکن اس ایکٹ کی اغراض کے لئے وہ اس وقت تک مؤثر نہیں ہوگی تا وقتیکہ وہ اس طور سے رجسٹرڈ نہ ہوئی ہو۔

(۶) عدالت عالیہ (ہائی کورٹ)، ڈائریکٹر جنرل یا اس کی جانب سے مجاز کئے گئے کسی افسر کی درخواست پر، حسب ذیل رجسٹریشن منسوخ کر سکیگی۔۔۔۔۔

THE PAKISTAN CODE

(الف) غیر ملکی امتناعی بشرطیکہ عدالت کے علم میں یہ امر آئے کہ حکم غیر مؤثر ہو چکا ہے؛ اور

(ب) غیر ملکی ضبطی کا حکم اگر عدالت کے علم میں یہ امر آئے کہ حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے یا وہ غیر مؤثر ہو چکا

ہے۔

(۷) ذیلی دفعہ (۸) کے تحت، جہاں غیر ملکی حکم امتناعی یا غیر ملکی ضبطی کا حکم کسی باضابطہ غیر ملکی حکم کی ہو بہو نقل (Facsimile) مصدقہ نقل ہو، یا مذکورہ کسی حکم میں کی گئی ترمیمات کی ہو بہو نقل (Facsimile) پر مشتمل ہو، تو ہو بہو نقل (Facsimile) اس ایکٹ کے مقاصد کے لئے اسی طرح سمجھی جائے گی جیسے باضابطہ مصدقہ غیر ملکی حکم۔

(۸) ہو بہو نقل (Facsimile) کے ذریعہ سے کی جانے والی رجسٹریشن، رجسٹریشن کی تاریخ سے چودہ ایام ختم ہونے پر مؤثر نہیں رہے گی تاوقتیکہ باضابطہ مصدقہ اصل حکم اس وقت تک رجسٹرڈ نہ کر دیا گیا ہو۔

(۹) جب غیر ملکی حکم امتناعی یا کسی غیر ملکی ضبطی اس دفعہ کی پیروی میں رجسٹرڈ کیا گیا ہو تو، یہ تصور کیا جائے گا کہ اس ایکٹ کا اس حکم کے سلسلے میں اطلاق ہوگا گویا وہ جرم جو موضوع حکم ہے اس کا ارتکاب پاکستان میں کیا گیا تھا اور اس ایکٹ کے باب چہارم کی پیروی میں حکم صادر کیا گیا تھا۔

۶۴۔ غیر ملکی جرمانے وصول کرنے کی درخواستیں۔

(Requests to Recover Foreign Fines)

(۱) جب وفاقی حکومت کسی غیر ملکی ریاست کی طرف سے کسی ایسے جرمانہ کی ادائیگی کروانے کے لئے درخواست منظور کرے جو اس ریاست کی عدالت کی جانب سے عائد کیا گیا ہو، تو پاکستان کی عدالت اس جرمانہ کی ادائیگی کا حکم اسی طرح نافذ کرائے گی گویا کہ وہ جرمانہ پاکستان کی عدالت کی جانب سے عائد کیا گیا ہو۔

تشریح: اس دفعہ کی غرض کے لئے عبارت ”جرمانہ“ میں کوئی بھی مالی سزا جس کا تعین کسی غیر ملکی عدالت نے کیا ہو جو منشیات سے متعلق جرم کا ارتکاب کے نتیجہ میں بلا واسطہ یا فی الفور وصول یا حاصل کی گئی املاک، فائدہ اور نفع کی مالیت کو ظاہر کرتی ہوں شامل ہیں۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کوئی کارروائی جرمانہ عائد کرنے کی تاریخ سے پانچ سال ختم ہونے کے بعد نہیں کی جائے گی۔

۶۵۔ غیر ملکی ریاستوں کے ساتھ ضبط کردہ املاک میں حصہ۔

(Sharing forfeited Property with Foreign States)

وفاقی حکومت کسی غیر ملکی ریاست کی مجاز اتھارٹی کے ساتھ کسی بھی املاک کے ایسے حصے کی مشترک تقسیم کے لئے مذکورہ ریاست کے ساتھ معاہدہ کر سکے گی، جو اس ایکٹ کی پیروی میں حسب ذیل سے حاصل کیا جائے۔۔۔

(الف) وفاقی حکومت کی جانب سے کسی غیر ملکی ریاست میں کی گئی کسی کارروائی کے نتیجہ میں؛ اور

(ب) پاکستان میں کی گئی کسی کارروائی کے نتیجہ میں پاکستان میں موجود جائیداد جو ایسی قیود و شرائط پر جو

وفاقی حکومت کی جانب سے مقرر کی جائیں۔

۶۶۔ تحويل ملزمان - (Extradition) تحويل ملزمان ایکٹ ۱۹۷۲ء (نمبر ۲۱ بابت ۱۹۷۲ء) میں شامل کسی

امر کے باوجود اس ایکٹ کے باب دوم کے خلاف تمام جرائم کے بارے میں باور کیا جائے گا کہ۔۔۔۔۔

(الف) جرائم قابل تحويل ملزمان ہیں؛ اور

(ب) سیاسی جرائم نہیں ہیں۔



THE PAKISTAN CODE

باب نہم

عمومی (General)

۶۷۔ مشکوک مالی لین دین کے بارے میں رپورٹ کرنا۔

(Reporting of Suspicious Financial Transactions)

(۱) فی الوقت نافذ العمل قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، تمام بینک اور مالیاتی ادارے تمام غیر معمولی نوعیت کے حامل لین دین پر خصوصی توجہ دیں گے جن کا بظاہر کوئی معاشی یا قانونی مقصد نہ ہو اور جن پر شبہ ہو کہ مذکورہ لین دین سے غیر قانونی نشہ آور سرگرمیاں تخلیق ہو رہی ہیں یا ان کا تعلق ان سے ہے، مذکورہ مالیاتی ادارہ کا منیجر یا ڈائریکٹر اس قسم کے مشکوک لین دین کی اطلاع ڈائریکٹر جنرل کو دے گا۔

(۲) جو کوئی ذیلی دفعہ (۱) کے مطابق اطلاع دینے میں ناکام رہے تو وہ تین سال تک کی قید یا مشقت یا جرمانہ یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔

۶۸۔ منشیات کے کاروبار کے ذریعہ حاصل کردہ اثاثوں کی نسبت قیاس۔

(Presumption to the Assets Acquired through Dealing in Narcotics)

جہاں یہ باور کرنے کی معقول وجہ موجود ہو کہ کسی شخص کے اثاثے یا ان کا کوئی حصہ اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کے ارتکاب سے قبل یا اس دوران یا بعد ازیں حاصل کیا گیا تھا، اور مذکورہ اثاثے یا اس کے کسی حصہ کو حاصل کرنے کا کسی دوسرے ذریعہ کا کوئی امکان نہیں ہے تو یہ باور کیا جائے گا تا وقتیکہ اس کے برعکس ثابت نہ کر دیا جائے کہ مذکورہ اثاثے یا ان کا حصہ نشہ آور ادویات، دماغ پر اثر انداز ہونے والی اشیاء یا منضبط اشیاء کی کاشت، تیاری، پیداوار، فروخت، خریداری، کاروبار یا لین دین کے ذریعے پیدا یا حاصل کئے گئے ہیں۔

۶۹۔ محکمے خصوصی عدالتوں وغیرہ کی اعانت کریں گے۔

(Department to render Assistance to the Special Courts, etc)

حکومت کے تمام محکمہ جات، بینک، مالیاتی ادارے، ہفت، جمعہ، کمپنیاں، انجمنیں اور ایجنسیاں، خصوصی عدالت، ڈائریکٹر جنرل یا کسی بھی دوسرے افسر کی اعانت کریں گے جس کو کسی تفتیش، اثاثوں کی تلاش یا اس امر کی تصدیق کی اغراض کے لئے وفاقی حکومت کی طرف سے مجاز کیا جائے کہ آیا اس ایکٹ کے تحت کسی شخص، اس کے شریک کار یا رشتہ دار کی ملکیت میں اثاثے کسی جرم کے ارتکاب کے ذریعے حاصل کئے گئے ہیں۔

۷۰۔ تفصیل میں غلطی کی وجہ سے نوٹس یا حکم غیر قانونی نہیں ہوگا۔

(Notice or Order not to be Invalid for Error in Description)

اس ایکٹ کے تحت جاری کردہ نوٹس یا صادر کردہ حکم، محض اس بناء پر کہ اس میں مطلوبہ شخص یا اثاثوں کے تفصیل میں کوئی غلطی موجود ہے غیر قانونی نہیں ہوں گے بشرطیکہ مذکورہ شخص یا اثاثے، مذکورہ نوٹس یا حکم میں مصرحہ تفصیلی بیان سے بصورت دیگر قابل شناخت ہوں۔

۷۱۔ تفویض کرنا۔ (Delegation) (۱) وفاقی حکومت، سرکاری جریدہ میں اعلان کے ذریعے اور

ایسی قیود و شرائط کے تابع جن کی اعلان میں صراحت کی جاسکتی ہے، اس ایکٹ کے تحت اپنے اختیارات اور کارہائے منصبی میں تمام یا کوئی جیسا کہ وہ ضروری یا قرین مصلحت تصور کرے، صوبائی حکومت، ڈائریکٹر جنرل یا کسی دوسری اتھارٹی یا وفاقی حکومت کے افسر کو تفویض کر سکے گی۔

(۲) صوبائی حکومت، سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے، ایسی قیود و شرائط کے تابع جن کی اس اعلان میں صراحت کی جاسکتی، اس ایکٹ کے تحت اپنے اختیارات اور کارہائے منصبی میں سے تمام یا کوئی جیسا کہ وہ ضروری یا قرین مصلحت تصور کرے کسی اتھارٹی یا اس حکومت کے افسر کو تفویض کر سکے گی۔

۷۲۔ کسٹم ایکٹ، ۱۹۶۹ء کا اطلاق۔

(Application of the Customs Act , 1969)

نشہ آور ادویات، دماغ پر اثر انداز ہونے والی اشیاء یا منضبط اشیاء کی پاکستان میں برآمد یا اس سے درآمد اور نقل و حمل پر اس^۱ ایکٹ کے تحت یا رُو سے عائد کردہ تمام ممانعتیں اور پابندیاں، کسٹم ایکٹ، ۱۹۶۹ء (نمبر ۴۲ بابت ۱۹۶۹ء) کی رُو سے یا اس کے تحت عائد کردہ ممانعتیں یا پابندیاں تصور کی جائیں گی اور اس ایکٹ کے احکام کا بحسبہ اطلاق ہوگا:

مگر شرط یہ ہے کہ کسٹم ایکٹ ۱۹۶۹ء (نمبر ۴۲ بابت ۱۹۶۹ء) یا فی الوقت نافذ العمل کسی قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، نشہ آور ادویات، دماغ پر اثر انداز ہونے والی اشیاء یا منضبط اشیاء سے متعلق تمام جرائم اس ایکٹ کے احکام کے تحت قابل سماعت ہوں گے:

مزید شرط یہ ہے کہ جہاں کسٹم کے افسران کسی ایسے شخص کو گرفتار کریں جو نشہ آور ادویات، دماغ پر اثر انداز ہونے والی اشیاء یا منضبط اشیاء سے متعلق کسی جرم میں ملوث ہو تو انہیں اس طریقہ سے تفتیش اور تحقیقات کرنے کا اختیار دیا جائے گا جو اس ایکٹ کے تحت مجاز کردہ کسی افسر کو دیئے گئے ہیں۔

۷۳۔ صوبائی اور خصوصی قوانین کا استثناء۔

(Saving of Provincial and Special Laws)

اس ایکٹ میں یا اس کے تحت وضع کردہ قواعد میں شامل کوئی امر، فی الوقت نافذ العمل کسی وفاقی یا صوبائی قانون یا اس کے تحت وضع کردہ کسی قاعدہ کے جوازیت پر اثر انداز نہیں ہوگا جن کا رُو سے کوئی پابندی عائد کی گئی ہو یا کسی سزا کا تعین کیا گیا ہو جو اس ایکٹ کی رُو سے یا اس کے تحت عائد نہ کی گئی ہو یا کوئی ایسی پابندی عائد کرے یا سزا کا تعین کرے جو اس تعین شدہ پابندی یا تعین شدہ سزا سے درجہ میں زیادہ ہو جو بھنگ کے پودے کی کاشت، نشہ آور ادویات دماغ پر اثر انداز ہونے والی شے یا ایسے ہی کسی دوسرے مواد کے استعمال یا کاروبار کے لئے اس ایکٹ کی رُو سے یا اس کے تحت عائد یا تعین کی گئی ہو۔

۱۔ نشہ آور اشیاء پر قابو پانے کا (ترمیمی) ایکٹ ۲۰۲۲ء (نمبر ۲۰ بابت ۲۰۲۲ء) کی دفعہ ۲۴ کی رُو سے تبدیل کیا گیا۔

۷۴۔ دیگر قوانین کا اطلاق۔ (Application of Other Laws) اگر اس ایکٹ کے تحت قابل

سزا کوئی جرم، فی الوقت نافذ العمل کسی دوسرے قانون میں بھی جرم ہو تو اس قانون کا کوئی امر مجرم کو اس ایکٹ کے تحت سزا دیئے جانے سے نہیں روک سکے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (ایکٹ ۵ بابت ۱۸۹۸ء) کی دفعہ ۵۲۳ میں یا مذکورہ مجموعہ قوانین کے کسی دوسرے حکم یا فی الوقت نافذ العمل کسی دوسرے قانون میں شامل کوئی امر، نشہ آور مواد، دماغ پر اثر انداز ہونے والی اشیاء، منضبط اشیاء یا برتن خام مواد جو مذکورہ نشہ آور ادویات یا اشیاء کی پیداوار یا تیاری کے لئے استعمال کئے گئے ہوں یا کوئی سواری جو ان کی درآمد یا برآمد، نقل و حمل یا ایک بحری جہاز سے دوسرے بحری جہاز میں منتقل کرنے یا اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کے ارتکاب کے لئے استعمال کی جائے، ملزم یا اس کے کسی شریک کا رشتہ دار یا کسی دوسرے شخص کی تحویل میں نہیں دیئے جائیں گے، جب تک مقدمے کا فیصلہ نہ ہو جائے۔^۱ [ما سوائے جیسا کہ دفعہ ۲۳ کی ذیلی دفعہ (۲) کے فقرہ شرطیہ میں فراہم کیا گیا ہے۔]

۷۴۔۲ الف۔ جدول میں ترمیم کا اختیار:- وفاقی حکومت، سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے، جدول میں ترمیم کر سکے گی تاکہ اس میں کسی بھی اندراج کا اضافہ، اس میں کسی بھی ترمیم کا اندراج یا اس سے کسی بھی اندراج کو حذف کیا جاسکے، اگر اس کو اطمینان ہو کہ حسب ذیل کی بنیاد پر ایسا کرنا ضروری یا قرین مصلحت ہے، یعنی:-

(الف) معلومات اور ثبوت جو اس کی نوعیت یا اثرات کی بابت یا کسی بھی (قدرتی یا مصنوعی) شے یا قدرتی

مواد یا شے یا مواد کی تیاری کی بابت اس کو دستیاب ہوں؛ یا

(ب) تغیر و تبدیل یا شرائط، اگر کوئی بھی ہوں، جو وضع کی گئی ہوں یا کسی بھی بین الاقوامی کنونشن میں ہوں

مذکورہ شے، قدرتی مواد یا کسی بھی نمک یا مذکورہ شے یا مواد کی تیاری کی بابت ہو۔]

۱۔ آرڈیننس نمبر ۶۶ مجریہ ۲۰۰۰ء کی دفعہ ۳ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۲۔ نشہ آور اشیاء پر قابو پانے کا (ترمیمی) ایکٹ ۲۰۲۲ء (نمبر ۲۰ بابت ۲۰۲۲ء) کی دفعہ ۲۵ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۷۵۔ قانونی ذمہ داری سے برأت۔ (Indemnity) کوئی مقدمہ، استغاثہ یا دوسری قانونی کارروائیاں

وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے کسی افسر کے خلاف کسی ایسے امر کے لئے دائر نہیں کی جائیں گی جو اس ایکٹ یا اس کے تحت وضع کردہ قواعد کی تعمیل میں نیک نیتی سے کیا گیا ہو یا کئے جانے کا ارادہ ہو۔

۷۶۔ ایکٹ دیگر قوانین پر غالب ہوگا۔ (Act to Override Other Laws)

اس ایکٹ کے احکام، فی الوقت نافذ العمل کسی دوسرے قانون میں شامل کسی امر کے باوجود مؤثر ہوں گے۔

۷۷۔ قواعد وضع کرنے کا اختیار۔ (Power to Make Rules)

(۱) وفاقی حکومت، سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعہ، اس ایکٹ کے اغراض کی بجا آوری کے لئے قواعد وضع کر سکے گی۔

(۲) بالخصوص اور مذکورہ بالا اختیار کی عمومیت کو متاثر کئے بغیر، مذکورہ قواعد میں جملہ یا کسی بھی حسب ذیل امور کے لئے فراہم کیا جائے گا، یعنی:-

(الف) اس ایکٹ کے تحت ضبط کردہ املاک کا انصرام، انتظام اور فروخت؛ اور
(ب) خصوصی پراسیکیوٹروں کی قیود و شرائط۔

۷۸۔ تمنیخ اور استثناء۔ (Repeal and Saving) (۱) ایون ایکٹ، ۱۸۵۷ء (نمبر ۱۳) بابت

۱۸۵۷ء، ایون ایکٹ، ۱۸۷۸ء (نمبر ۱۸) بابت، ۱۸۷۸ء، خطرناک ادویات ایکٹ، ۱۹۳۰ء (نمبر ۲) بابت، ۱۹۳۰ء اور انسداد نشہ آور اشیاء آرڈیننس، ۱۹۹۷ء (نمبر ۶۳) مجریہ ۱۹۹۷ء بذریعہ ہذا منسوخ کئے جاتے ہیں۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کسی قانون کی تمنیخ کے باوجود، ماسوائے اس کے کہ اس ایکٹ میں اس کے علاوہ فراہم کیا جائے، تمنیخ، ---۔

(الف) سابقہ قانون یا کسی ایسی شے جو باضابطہ طور پر انجام دی گئی ہو یا جو اس کے تحت متاثر ہو کو متاثر نہیں کرے گی؛

(ب) کسی ایسے حق، مراعات، فرض یا ذمہ داری کو متاثر نہیں کرے گی جو مذکورہ قانون کے تحت حصول یا وجود میں آئی ہو؛

(ج) کسی ایسی تعزیر، ضبطی یا سزا کو متاثر نہیں کرے گی جو ایسے جرم کی نسبت عائد کی گئی ہو، جس کا

ارتکاب مذکورہ قانون کے برخلاف کیا جائے؛

(د) کسی ایسی تفتیش، قانونی کارروائیوں یا چارہ جوئی کو متاثر نہیں کرے گی جو مذکورہ حق، مراعات،

فرض، ذمہ داری، تعزیر، ضبطی یا سزا کی نسبت ہوں؛ اور

(ه) کسی ایسی تفتیش، قانونی کارروائیوں یا چارہ جوئی کو متاثر نہیں کرے گی، جن کی شروعات کی گئی ہو،

جاری ہوں یا نافذ ہوں یا ایسی کسی تعزیر، ضبطی یا سزا کو متاثر نہیں کرے گی جو ان عدالتوں یا اتھارٹیز

کی جانب سے عائد کی جائے جو مذکورہ قانون کے تحت کسی جرم کی تفتیش کرنے، سماعت کرنے کی

مجاز ہوں، بشرطیکہ مذکورہ قانون منسوخ نہ کیا گیا ہو۔



THE PAKISTAN CODE

۱ [جدول - اول]
[دیکھئے دفعہ ۲ (ض الف)]

سائیکوٹراپک سبسٹینسز (ذہنی حالت پر اثر انداز ہونے والا مادہ)

Psychotropic Substances

کیمیائی نام	دوسرے غیر مالکانہ یا سطحی نام	بین الاقوامی غیر مالکانہ نام	
3	2	1	
(+/-) - اے - میتھائل فینیتھائل مائن - a. (+/-) methyphethylamine.	ایمفیٹامائن amphetamine	ایمفیٹامائن AFETAMINE	۱
۵ - اتھل - ۵ - باربیٹیورک ایسڈ - 5-ethyl-5-barbituric acid.		ایمباربٹیل AMOBARBITAL	۲
۵، ۵ - ڈائلائل باربیٹیورک ایسڈ - 5,5-diallylbarturic acid.		ایلو باربٹیل - ALLOBARBITAL	۳
۸ - کلورو - ۱ - میتھائل - ۶ - فینائل - ۱۳ - ایچ - اے - ٹرائیازولو [۴، ۳ - اے] [۱، ۴] بنزیوڈائزیپائن - 8.chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s- triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine.		انپرازولام ALPRAZOLAM	۴
۲ - (ڈائیل تھل امائنو) پروپائیونیون - 2-(diethylamino) propiophenone		ایمفرامون AMFEPRAMONE	۵
(+/-) - اے - برومو - ۲، ۵ - ڈائیل می تھکسی - اے - میتھائل فینیتھائل مائن - (+/-)-4-bromo-2, 5-dimethoxy-a- methylphenthylamine		برولام فیٹامائن BROLAMFETAMINE	۶

۷	بفرنارفائن BUPRENORPHINE	۲۱۔ سائیکلو پرو فائل۔ ۷۔ اے۔ ۱۔ (ایس)۔ ۱۔ ہائیڈراکسی۔ ۲، ۲، ۱۔ ٹرائی میتھائل پرو پائل۔ ۱۴، ۶۔ اینڈو۔ آئینو۔ ۶، ۷، ۸، ۱۴۔ ٹیڑا ہائیڈروئی فائن۔ 21-cyclopropyl-7-a-[(s)-l-hydroxy-l, 2.2-trimethylpropyl]-6, 14- endo- ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine.
۸	بیوٹائیل BUTALBITAL	۵۔ الائل۔ ۵۔ آنسو بیوٹائل باربی ٹیورک ایسڈ۔ 5-allyl-5-isobutylbarbituric acid.
۹	باربٹیل BARBITAL	۵، ۵۔ ڈائی میتھائل باربی ٹیورک ایسڈ۔ 5,5-diethylbarbituric acid.
۱۰	بنز فیتا مائن BENZFETAMINE	بنز فیتا مائن benzphetamine این۔ بینزائل۔ این، اے۔ ڈائی میتھائل فینٹھل مائن۔ N-benzyl-N, a-dimethylphenethylamine.
۱۱	برومازی پام BROMAZEPAM	۷۔ برومو۔ ۳، ۱۔ ڈائی ہائیڈرو۔ ۵۔ (۲۔ پیرا ڈائل)۔ ۱۲۔ ایچ۔ ۴، ۱۔ بینزو ڈائزی پن۔ ۲۔ ون۔ ۵۔ بیوٹائل۔ ۵۔ میتھائل باربی ٹیورک ایسڈ۔ 7-bromo-1,3-dihydro-5(2-pyridyl)2H-1, 4-benzodiazepin-2-One. 5-butyl-5-ethylbarbituric acid.
۱۲	کیتھینون CATHINONE	ڈی ای ٹی ڈی ایم اے ڈی ایم ایچ پی DET DMA DMHP (-)(ایس)۔ ۲۔ امینو پروئی نان۔ ۳۔ (۲۔ ڈائی میتھائل امینو) میتھائل [انڈول۔ (-/+)-۵، ۲۔ ڈائی میتھاکسی۔ اے۔ میتھائل مائن۔ ۳۔ (۲، ۱۔ ڈائی میتھاپپائل)۔ ۷، ۸، ۱۰۔ ٹیڑا ہائیڈرو۔ ۶، ۶، ۹۔ ٹرائی میتھائل۔ ۶۔ ایچ۔ ڈائی بینزو۔ [ب، ڈی] پائرین۔ ۱۰۔ (-)(S)-2aminopropiophenone. 3-[2-(diethylamino)ethyl]indole. (+/-)-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine. 3-(1,2-dimethyepty)-7,8,9,10-tetrahy- dro-6,6,9- trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-01-

۱۳	کیتھائن CATHINE	(+) نارنی سیڈو (+) norpseudo اپنی ڈرائن ephedrine ڈی ایم ٹی DMT ڈی او ای ٹی DOET	(+)-(آر)-اے-] (آراو-ا-امینو اتھائل بینزائل الکحل- ۳-۲-ڈائی میتھائل امینو) اتھائل [انڈول- (-/+)- میتھائل-۲،۵-ڈائی میتھائل-اے-فیتھائل مائن- (+)-(R)-a-[(RO-1-aminoethyl) benzyl alcohol 3-[2-dimethylamino) ethyl] indole (+/-)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-phenethyl -amine
۱۴	سائیکلو باربیتال CYCLOBARBITAL	۵- (۱-سائیکلو ہیکسن-۱-وائی ایل)-۵-ایٹھائل باربی ٹیورک ایسڈ- 5-(1-cyclohexen-1-y)-5-ethylbarbituric acid.	
۱۵	کیا زی پام CAMAZEPAM	۷-کلورو-۱-۳-ڈائی ہائیڈرو-۳-ہائیڈروکسی-۱-میتھائل- ۵-فینائل ۲-ایچ-۱،۴-بنزودیازپین-۲-ون ڈائی میتھائل کاربامیٹ (ایسٹر)- 7-chloro-1-3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl- 5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-One dimethylcarbamate (ester).	
۱۶	کلورو ڈائی زی پوکسائیڈ CHLORDIAZEPOXIDE	۷-کلورو-۲- (میتھائل مائنو) -۵-فینائل- ۱۳-ایچ-۱،۴-بنزودیازپین-۴-آکسائیڈ- 7-chloro-2-(methylmino)-5-phenyl-3H-1, 4-benzodiazepine-4-oxide.	
۱۷	کلوبازام CLOBAZAM	۷-کلورو-۱-میتھائل-۵-فینائل-۱۱-ایچ-۵- بنزودیازپین-۲،۴(۳H،۵H)-ڈائی اون- 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-5- benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione.	
۱۸	کلونازی پام CLONAZEPAM	۵- (۰-کلورو گنائل)-۳،۱-ڈائی ہائیڈرو-۷-نائٹرو-۲-ایچ- ۱،۴-بنزودیازپین-۲-ون- 5-(0-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro- 2H-1,4-benzodiazepine-2-One.	

۱۹	کلوراپیٹ CLORAEPAE	۷-کلورو-۲،۳-ڈی ہائیڈرو-۲-آکسو-۵-فینائل-۱-ایچ-۱،۴-بیزوڈیازپین-۳-کاربوزالک ایسڈ۔ 7-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid.
۲۰	کلوٹائیزی پام CLOTIAZEPAM	۵-(۰-کلوروفینائل)-۷-ایٹھائل-۱،۳-ڈیہائیڈرو-۱-میتھائل-۲-تھینو[۲،۳-ے]-۱،۴-ڈیازپین-۱-ون۔ 5-(O-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-e-one.
۲۱	کلوکسازولام CLOXAZOLAMM	۱۰-کلورو-۱۱-بی-۱-(۰-کلوروفینائل)-۳،۷،۱۱-بی-ٹیرا ہائیڈرو-۱،۴-بیزوڈیازپین-۶(۵H)-ون۔ 10-chloro-11b-(0-chlorophenyl)-2-3,7,11b-tetraphydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one.
۲۲	ڈیکزام فینٹامائن DEXAMPHETA-MINE	ڈیکریمفی (+)-۱-ایٹھائل-۲-فینیل-۱-مین۔ (+)-a-methylphenethylamine.
۲۳	ڈیلورازی پام DELORAZEPAM	۷-کلورو-۵-(۰-کلوروفینائل)-۱،۳-ڈیہائیڈرو-۱-میتھائل-۲-تھینو[۲،۳-ے]-۱،۴-ڈیازپین-۱-ون۔ 7-CHLORO-(0-chlorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-One.
۲۴	ڈائی زی پام DIAZEPAM	۷-کلورو-۱،۳-ڈیہائیڈرو-۱-میتھائل-۵-فینائل-۲-ایچ-۱،۴-بیزوڈیازپین-۲-ون۔ 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-One
۲۵	ایسٹازولام ESTAZOLAM	۸-کلورو-۶-فینائل-۴-ایچ-۱،۴-بیزوڈیازپین-۳-ون۔ [۴،۱]-۸-کلورو-۶-فینائل-۴-ایچ-۱،۴-بیزوڈیازپین-۳-ون۔ 8-chloro-6-phenyl-4H-S-triazolo-[4,3-a][1,4]benzodiazepine.
۲۶	ایٹھکلورونول ETHCHLORVYNOL	۱-کلورو-۳-ایٹھائل-۱-پینٹن-۴-ون۔ 1.chloro-3-ethyl-1-penten-4yn-3-01.

۲۷	ایستھائل او فلازی پیٹ E T H Y L LOFLAZEPATE	ایستھائل ۷-کلورو-۵-(۰-فلوروفینائل)-۳،۲- ڈائی ہائیڈرو-۲-آکسو-۱-ایچ-۱،۴-بیزوڈیازپین-۳-کاربکسیٹ- ۳-کارباکسیٹ- ethyl 7-chloro-5-(0-fluorophenyl)-2,3- dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate.
۲۸	ایٹلا فیتا مائن ETILAFETAMINE	این-ایستھائل ایمپلامائن N-ethylam-petamine
۲۹	ایٹھینامیٹ ETHINAMATE	ای-ایستھائل سائیکلو ہیکز انول-کاربومیٹ- 1-eithynycyclohexanol-carbamate.
۳۰	ایٹی سائیکلی ڈائن ETICYCLIDINE	پی سی ای PCE
۳۱	فینی ٹیلائن FENETYLLINE	این-ایستھائل-۱-فینائل سائیکلو ہیکز الالامائن N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine.
۳۲	فینا کیمفامین FENCAMFAMINE	این-ایستھائل-۳-فینائل-۲-نار بومانائن N-ethyl-3-phenyl-2-norbomanamine.
۳۳	فین پرو پورکس FENROPOREX	(-/+)-۳-ایستھائل فینٹھائل (امینو) پرو پائی ٹرائل- (+/-)-3-[(a-methylphenethyl)amino]propionitrile.
۳۴	فلوڈائی زی پام FLUDIAZEPAM	۷-کلورو-۵-(۰-فلوروفینائل)-۳،۱-ڈائی ہائیڈرو- ایستھائل ۲-ایچ-۱،۴-بیزوڈیازپین-۲-ون 7-chloro-5(0-fluorophenyl)-1, dihydro- 1-methyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-one.
۳۵	فلونی ٹرازی پام FLUNITRAZEPAM	۵-(۰-فلوروفینائل)-۳،۱-ڈائی ہائیڈرو-۱-ایستھائل-۷-نائٹرو- ایچ-۱،۴-بیزوڈیازپین-۲-ون 5-(0-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl- 7-nitro-2H-1,4-benzodiazepine-2-one.

۳۶	فلورازی پام FLURAZEPAM	۷-کلورو-۱- [۲-ڈائی ایتھائل امینو) ایتھائل ۵- (0-فلوروفینائل) -۳،۱- ڈائی ہائیڈرو- ۱۲ ایچ-۱،۴-بینزوڈائی زی پائن ۲-ون- 7-chloro-1-[2-diethylamino)ethyl] 5-(0-fluorophenyl)-1,3-dihydro- 2H-1,4-benzodiazepine-2-one.
۳۷	گلوتھی مائڈ GLUTETHIMIDE	۲-ایتھائل ۲-فینائل گلوٹری مائڈ-۴-بینزوڈائی زی پائن ۲-ون- 2-ethyl-2-phenylglutarimide,4- benzodiazepin-2-one.
۳۸	ہالازی پام HALAZEPAM	۷-کلورو-۱،۳-ڈی ہائیڈرو-۵-فینائل-۱- (۲،۲،۲-ٹرائی فلوروتھائل) - ۱۲ ایچ-۱،۴-بینزوڈائی زی پائن ۲-ون- 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1 1(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-one.
۳۹	ہالوکسازولام HALOXAZOLAM	۱۰-برومو-۱۱-بی- (0-فلوروفینائل) -۳،۲،۷،۱۱-ٹیٹراہائیڈرو کسازولو- [۴،۱] [۲،۳] ڈی- [۴،۱] بینزوڈائی زی پائن ۶- (۵) ایچ-۹-ون- 10-bromo-11b(0-fluorophenyl)-2,3,7,11b- tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepine - 6(5H)-one.
۴۰	کٹازولام KETAZOLAM	۱۱-کلورو-۸،۱۲-بی- ڈائی ہائیڈرو-۸،۲-ڈائی میتھائل ۱۲-بی- فینائل ۱۲ ایچ- (۳،۱) اوکسازینو [۴،۳] ڈی- [۴،۱] بینزوڈائی زی پائن ۷،۴- (۱۶ ایچ) کلیون- 11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl- 4H-[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepine- 4,7(6H)-clione.

۹-۱۰ ڈائی ہائیڈرو-این، ڈائی ٹل-۶ میتھائلرگولین۔ ۸ بی-کارباکسامائڈ (-/+)-این، اے-۱ ڈائی میتھائل-۴،۳- (میتھالائن ڈاکسی) فینٹھالائن۔ ۴،۳-۵۔ ٹرائی می تھائل فینٹھالائن۔ (+/-) سی آئی ایس-۲-امینو-۴-میتھائل-۵-فینائل-۲- اوکسازولائن۔ ۲-می تھائل-۱-۵-میتھائل-۴-۵-میتھالائن (ڈاکسی) ف فینٹھالائن۔ (+/-)-این-۱-میتھائل-۱-۵-میتھائل-۴،۳- (میتھائل اینڈی ڈائی اوکسی) فینٹھالائن۔ (+/-)-این-۱-۵-میتھائل-۴،۳- (میتھائل اینڈی ڈائی اوکسی) فینٹھائل (ہائیڈراکسل مائن۔ ۳-بگزل-۷،۸،۹،۱۰-ٹیرا ہائیڈرو-۶،۶،۹- ٹرائی میتھائل-۶-ٹیچ-ڈائی ہینزو [بی، ڈی] پائرن-۱-۱۰- پی-می تھائل-۱-۵-میتھائل فینٹھائل مائن۔ ۳-۲-ڈائی میتھائل (مانو) میتھائل انڈول-۴-۱۰- 9,10-didehydro-N,diethyl-6methylethylamine-8b- carboxamide(+/-)-N,a-demthyl-3,4-(menthylindioxy) phenethylamine. 3,4,5-trimethoxyphenethylamine. (+/-)-cis-2-amno-4-methyl-5-phenyl-2- oxazoline. 2-methoxy-a-methyl-4,5-(methylenedioxy) phyenthyllamine. (+/-)-N-[a-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl] hydroxylamine. 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl 6H-dibenzo[b,d]pyran-1-01. p-methoxy-a-methylphenethylamine. 3-[2-(dimethylamnio)ethyl]-4-01.	ایل ایس ڈی، LSD ایل، ایس، ڈی-۲۵ LSD-25 ایم ڈی ایم اے MDMA میسکالائن Mescaline ۴-میتھائل مانو مائن 4-methyl- مانوریکس minorex ایم ایم ڈی اے MMDA این-۱-میتھائل ایم ڈی اے N-ethyl MDA این-ہائیڈراکسی ایم ڈی اے N-hydroxy MDA پیرا ہیکسائل parahexyl پی ایم اے PMA پیسل سائن psilcine پیسل اوٹسن psilotsin	(+)-لائسرجائیڈ (+)-LYSERGIDE	۴۱
(-)-این، این-۱-ڈائی میتھائل-۲-۱-ڈائی فینٹھائل مائن۔ (-)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine	ایس پی اے SPA	لیفٹامائن LEFETAMINE	۴۲

۴۳	لوپرازولام LOPRAZOLAM	۱۔ (0-کلوروفینائل)۔ ۴،۲۔ ڈائی ہائیڈرو۔ ۲۔ [۴- میتھائل۔ ۱۔ پیپرازینل) میتھالین]۔ ۸۔ نائٹرو۔ ایچ۔ امیڈازو [۲،۱۔ اے] [۴،۱] بینزوڈائزی پن۔ ۱۔ ون 6-(0-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-peperaziny)methylene]-8-nitro-1H-imidazo [1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one.
۴۴	لوپرازپام LOPRAZEPAM	۷۔ ۵۔ ۰۔ ۳،۱۔ ڈائی ہائیڈرو۔ ۳۔ ہائیڈراکسی۔ ۱۲۔ ایچ۔ ۴،۱۔ بینزوڈائزی پن۔ ۲۔ ون 7-chloro-5-(0-chlorophenyl)-1,3-dihydro. 3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one.
۴۵	لورمٹازپام LORMETAZEPAM	۷۔ ۵۔ ۰۔ ۳،۱۔ ڈائی ہائیڈرو۔ ۳۔ ہائیڈراکسی۔ ۱۲۔ ایچ۔ ۴،۱۔ بینزوڈائزی پائن۔ ۲۔ ون۔ 7-chloro-5-(0-chlorophenyl)-1,3-dihydro- 3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-one.
۴۶	لیو امیفٹا مائن LEVAMFETAMINE	(-)(آر)۔ اے میتھائل فیٹی فینٹھائل مائن۔ (-)(این، اے، ڈائی میتھائل فینٹھائل مائن۔ levamphe-tamine levometh-amphetamine
۴۷	میٹافٹا مائن METAFETAMINE	(+)(ایس)۔ این، اے۔ ڈائی میتھائل فینٹھائل مائن۔ (+)(S)-N,a-dimethylphethylamine. metham-phetamine
۴۸	میٹافٹا مائن ریسے میٹ METAFETAMINE RACEMATE	(+/-)(این، اے۔ ڈائی میتھائل فینٹھائل مائن۔ (+/-)-N,a-dimethylphethylamine. methafetamine racemate
۴۹	میتھائل فینی ڈیٹ METHYLPHENIDATE	میتھائل۔ ۱۔ ۲۔ پائیری ڈائینو اسیٹیٹ۔ methyl a-phenyl-2-piperidinoacetate.
۵۰	مپرو بامیٹ MEPROBAMATE	۲۔ میتھائل۔ ۲۔ پرو پائل۔ ۳،۱۔ پرو پائیڈائل ڈائی کار بامیٹ۔ 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbarnate.

۵۱	میتھا کیولون METHAQUALONE	۲- میتھائل ۳- ۰- لائل ۴- (۳ ایچ) - کیونازولینون - 2-methyl-3-0-tolyl-4(3H)-quinazolinone.
۵۲	میتھل فینوباربیٹیل METHYLPHENOBARBITAL	۵- میتھائل ۱- میتھائل ۵- فینائل - باربیٹیورک ایسڈ 5-ethyl-1-methyl-5-phenyl-barbituric acid.
۵۳	میتھاپرائیلون METHYPRYLON	۳، ۳- ڈائی میتھائل ۵- میتھائل ۲- ۴- پائپرڈی ڈائن - ڈائی اون - 3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione.
۵۴	میڈانڈول MAZINDOL	۵- (پی - کلوروفینائل) ۲، ۵- ڈائی ہائیڈرو ۳ ایچ - ایملڈازو [۱، ۲- اے] آسوندول - ۵- ۱- 5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo [2,1-a]isoindol-5-01.
۵۵	میڈازی پام MEDAZEPAM	۷- کلورو ۲، ۳- ڈائی ہائیڈرو ۱- میتھائل ۵- فینائل ۱ ایچ - ۱، ۴- بینزو ڈائازپیپین - 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl- 1H,1,4-benzodiazepine.
۵۶	میفینوریکس MEFENOREX	این - (۳- کلورو پراپائل) - اے - میتھائل فینتھائل مائن - N-(3-chloropropyl)-a-methylphenethylamine.
۵۷	میڈازولام ☆☆☆ MIDAZOLAM***	۸- کلورو ۶- (۰ - فلوروفینائل) ۱- میتھائل ۴ ایچ - ایملڈازو [۱، ۵- اے] ۱، ۴- بینزو ڈائازپیپین - 8-chloro-6-(0-fluorophenyl)-1-methyl- 4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
۵۸	نیمیتازی پام NIMETAZEPAM	۳، ۱- ڈائی ہائیڈرو ۱- میتھائل ۷- نائٹرو ۵- فینائل ۲ ایچ - ۱، ۴- بینزو ڈائازپیپین ۲- ون - 1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl- 2H-1,4-benzodiazepine-2-one.
۵۹	نائیٹرازپیپام NITRAZEPAM	۳، ۱- ڈائی ہائیڈرو ۷- نائٹرو ۵- فینائل ۲ ایچ - ۱، ۴- بینزو ڈائازپیپین ۲- ون - 1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2h-1,4- benzodiazepin-2-one.

۶۰	نوڈازی پام NORDAZEPAM	۷-کلورو-۳،۱-ڈائی ہائیڈرو-۵-فینائل-۲-ایچ-۱،۴- 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzdiazepin-2-one.
۶۱	اوگزامی پام OXAZEPAM	۷-کلورو-۳،۱-ڈائی ہائیڈرو-۵-فینائل-۲-ایچ-۱،۴- 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzdiazepin-2-one.
۶۲	اوگزام OXAZOLAM	۱۰-کلورو-۲،۳،۷،۱۱-ٹیٹراہائیڈرو-۲-میٹھائل-۱۱-بی-فینائل اوکسی زولو [۲،۳-ڈی][۴،۵] بینزوڈائزی پین-۶ (۵-ایچ)۔ ون۔ 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo [3,2-d][1,4]bezodiazepin-6-(5H)-one.
۶۳	پینسائیکلی ڈائن PHENCYCLIDINE	ا۔ (۱-فینسی سائیکلوہیکسائل) پائپرڈائن۔ 1-(1-phenylcyclohexenyl) piperidine.
۶۴	پینٹازوسائن PENTAZOSINE	(۲،۶-آر، ۱۱-آر)۔ ۱،۵،۴،۳،۲،۱-ہیکساہائیڈرو۔ ۶،۱۱-ڈائی میتھائل-۳ (۳-میتھائل-۲-بیوٹیل)۔ ۶،۲-میتھائل-۳-ہینزا زوکین-۸-۱۔ (2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methono-3-benzazocin-8-01.
۶۵	فینمٹرازائن PHENMETRAZINE	۳-میتھائل-۲-فینائل مارفولائن۔ 3-methyl-2-phenylmorpholine.
۶۶	فینوباربٹیل PENTOBARBITAL	۵-میتھائل-۵- (۱-میتھائل بیٹائل) باربیتورک ایسڈ۔ 5-ethyl-5-(1methylbutyl) barbituric acid.
۶۷	فینوباربٹیل PHENOBARBITAL	۵-میتھائل-۵-فینائل باربیتورک ایسڈ۔ 5-ethyl-5-phenyl barbituric acid.
۶۸	پیپراڈرول PIPRADROL	اے، اے-۱-ڈائی فینائل-۲-پائپرڈین میتھانول۔ a,a-diphenyl-2-piperidinemethanol.

۶۹	سائیکلوسی بائین PSILOCYBINE	۳۔ (۲۔ ڈائی میتھائل مائٹو) استھائل۔ انڈول۔ ۴۔ وائی ایل۔ ڈی ہائیڈروجن فاسفیٹ۔ 3-(2dimethylamino)ethyl-indol-4-yl-dihydrogen phosphate.
۷۰	پیمولائن PEMOLINE	۲۔ امینو۔ ۵۔ میتھائل۔ ۲۔ اوگزازولین۔ ۴۔ ون (۲۔ امینو۔ ۵۔ فینائل۔ ۴۔ اوکسی زولڈائن۔ 2-amono-5-phenyl-2-oxazolin-4-one (-2-iino-5-phenyl-4-oxazolidino.
۷۱	فینڈی میٹرازائن PHENDIMETRAZINE	(+)۔ (۲۔ ایس ۳۔ ایس)۔ ۳۔ ڈائی میتھائل۔ ۲۔ فینائل مورفولائن۔ (+)-(2s,3s)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine.
۷۲	فینٹرمائن PHENTERMINE	اے، اے۔ ڈائی میتھائل فینٹھلامائن۔ a,a-dimethylphenethylamine.
۷۳	فینازپام PINAZEPAM	۷۔ کلورو۔ ۱۔ (سائیکلو پروپائل میتھائل)۔ ۳، ۴۔ ڈائی ہائیڈرو۔ ۵۔ فینائل۔ ۱۲۔ ہیچ۔ ۱، ۴۔ ہینز وڈائیڈائیڈ پین۔ ۲۔ ون۔ 7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one.
۷۴	پرازپام PRAZEPAM	۷۔ کلورو۔ ۱۔ (سائیکلو پروپائل میتھائل)۔ ۳، ۴۔ ڈائی ہائیڈرو۔ ۵۔ فینائل۔ ۱۲۔ ہیچ۔ ۱، ۴۔ ہینز وڈائیڈائیڈ پین۔ ۲۔ ون۔ 7-chloro-1-cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one.
۷۵	پائروولی رون PYROVALERONE	۴۔ میتھائل۔ ۲۔ (پائرو لیڈائن) ویلروفینون۔ 4-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone.
۷۶	رولی سائیکلوڈائن ROLICYCLIDINE	۱۔ (۱۔ فینائل سائیکلو ہیکزائل) پائرو لیڈائن، ۲، ۵۔ ڈائی می تھاکسی۔ ۴۔ ڈائی میتھائل فینٹھلامائن۔ 1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine. 2,5-dimethoxy-a,4-dimethylphenethylamine.

۷۷۔ الائل۔ ۵۔ (۱۔ میتھائل بیوٹائل) بار بیٹورک ایسڈ۔ (۱۶ اے آر، ۱۱۰ اے آر)۔ ۱۶ اے، ۷، ۸، ۱۰ اے۔ ٹیڑا ہائیڈرو۔ ۶، ۹، ۱۱۔ ٹرائی میتھائل۔ ۳۔ پینٹائل۔ ۶۔ ڈائی بینزو [بی، ڈی] پائرین۔ ۱۔ ۱۰۔ 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid. (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydr-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H,dibenzo[b,d]pyran-1-01.		سیکو بار بیٹیل SECOBARBITAL ڈیلٹا۔ ۹۔ ٹیڑا ہائیڈرو کینا مینول اور اس کے ہم ترکیب تجسمی کیمیائی تغیرات۔	
۷۸۔ سیک۔ بیوٹائل۔ ۵۔ استھائل بار بی ٹیورک ایسڈ۔ 5,sec-butyl-5-ethylbarbituric acid.		سیکو بیوٹا بار بیٹیل SECBUTABARBITAL	
۷۹۔ ۷۔ کلورو۔ ۱۔ ڈائی ہائیڈرو۔ ۳۔ ہائی ڈروکسی۔ ۱۔ میتھائل۔ ۵۔ فینائل۔ ۲۔ ۱۲۔ ۱۴۔ بینزو ڈائی زی پن۔ ۲۔ ون۔ 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one.		ٹیماز پیم TEMAZEPAM	
۸۰۔ ۷۔ کلورو۔ ۵۔ (۱۔ سیکلو ہیکسن۔ ۱۔ وائی ایل)۔ ۱۳۔ ڈائی ہائیڈرو۔ ۱۔ میتھائل۔ ۲۔ ۱۴۔ بینزو ڈائی زی پن۔ ۲۔ ون۔ 7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one.		ٹیٹرازیپام TETRAZEPAM	
۸۱۔ ۸۔ کلورو۔ ۶۔ (۰ کلورو فینائل)۔ ۱۔ میتھائل۔ ۴۔ ۱۴۔ ایس۔ ٹرائی زازولو [۱۳، ۱۴ اے] [۱۴، ۱۵] بینزو ڈائی زی پن۔ 8-chloro-6(0-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3a][1,4]benzodiazepine.		ٹرائی زولام TRIAZOLAM	
۸۲۔ ۱۔ میتھائل۔ ۳۔ (میتھلین ڈی اوکسی) فینٹھائل مائن۔ a-methyl-3,4-(methylenedioxy), phenethylamine.	ایم ڈی اے MDA	ٹینامیفیتامائن TENAMFETAMINE	

۱۔ [۲۔ تھائیل (کلوٹیکسل) پائیری ڈائن۔ ۷، ۸، ۹، ۱۰ ٹیٹراہائیڈرو۔ ۶، ۹۔ ٹرائی میتھائل۔ ۳۔ فینائل ۱۶۔ ڈائی ہینزو (پی ڈی) پائرن۔ ۱۔ ۱۰۔ (۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲)۔ ۸، ۹، ۱۰، ۱۱۔ ٹیٹراہائیڈرو، ۶، ۹۔ ٹرائی میتھائل ۳۔ فینائل ۱۶۔ ڈائی ہینزو (پی ڈی) پائرن۔ ۱۔ ۱۰۔ (۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸)۔ ۱۶، ۱۰، ۱۱۔ ٹیٹراہائیڈرو۔ ۶، ۹، ٹرائی میتھائل ۳۔ فینائل ۱۶۔ ڈائی ہینزو (پی ڈی) پائرن۔ ۱۔ ۱۰۔ (۱۲، ۱۱، ۹، ۸، ۱۰)۔ ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲۔ ٹیٹراہائیڈرو۔ ۶، ۹، ٹرائی میتھائل ۳۔ فینائل ۱۶۔ ڈائی ہینزو (بی، ڈی) پائرن۔ ۱۔ ۱۰، ۱۱، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲۔ ٹیٹراہائیڈرو، ۶، ۹، ٹرائی میتھائل ۳۔ فینائل ۱۶۔ ہینزو (بی، ڈی) پائرن۔ ۱۔ ۱۰، ۱۱، ۱۲۔ ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲۔ ہیکساہائیڈرو۔ ۶، ۹، ٹرائی میتھائل ۳۔ فینائل ۱۶۔ ۱۶۔ ڈائی ہینزو (بی، ڈی) پائرن۔ ۱۔ ۱۰، ۱۱، ۱۲۔ 1-[1-(2-thienyl)clohexyl]piperidine. 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-1-3- pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-01. (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetraphydro-6-6,9trimethyl- 3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-01. (6aR,9R,10aR)6a,9,10a-tetrahydro- 6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-01. (6aR,9R,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro- 6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-01. 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl- 6H-dibenzo[b,d]pyran-1-01. (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro- 6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-01.	ٹی سی پی TCP	ٹینوسائیکلی ڈائن TENOCYCLIDINE ٹیٹراہائیڈرو کینجول، حسب ذیل ہم ترکیب اور ان کے تجزیاتی کیمیائی تغیرات۔ tetrahydrocannabinol the following isomers and their stereochemical variants	۸۳
۵۔ (۱۔ میتھائیوٹائل)۔ وینائل باربیٹیورک ایسڈ۔ ٹیسورک۔ 5-(1-methylbutyl)-vinylbarbituric acid.		وینی بیٹل VINYBITAL	۸۴
۳۔ (۰۔ کلوروفینائل)۔ ۲۔ میتھائل ۳۔ (۱۳۔ کیونازولی نون۔ 3-(0-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone.		میکو کیولون MECLOQUALONE	۸۵

[جدول - دوم]

[دیکھئے دفعہ ۲ (ک)]

ڈویژن - ۱

(۱۹۸۸ء کے کنونشن کی فہرست - ۱)

ایف ڈیرین	این - اسٹیلنٹر نیک ایسٹ
ایر گومیسٹرائن	آئی سفروڈ
ارگونامائن	۳، ۴ میتھائل ہڈ یوکس فینائل
لائ سرجیک ایسٹ	۲ - پروپانوں
۴ - فینی ۱ - پروپانوں	پائپ روناٹ
سیڈ والینی ڈیرین	سفروڈ

ڈویژن - ۱۱

(۱۹۸۸ء کے کنونشن کی فہرست - ۱۱)

THE PAKISTAN CODE

ایسٹیک این ہائیڈرائیڈ	ہائیڈروکلورک ایسٹ
ایسی ٹون	میتھائل استھائل
اینتھر انلک ایسٹ	کیٹون
فینائل ایسٹھک ایسٹ	سیلفورک ایسٹ
پیری ڈائن	ٹولونین]



THE PAKISTAN CODE